2026年税务师《税法二》三色笔记

第一章　企业所得税

【知识点】所得来源地的确定

所得类型		来源地的确定
销售货物所得		按照交易活动或劳务发生地确定
提供劳务所得		
转让财产所得	不动产转让所得	按照不动产所在地确定
	动产转让所得	按照转让动产的企业或者机构、场所所在地确定
	权益性投资资产转让所得	按照被投资企业所在地确定
股息、红利等权益性投资所得		按照分配所得的企业所在地确定
利息、租金、特许权使用费所得		按照负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地确定，或者按照负担、支付所得的个人的住所地确定

【知识点】税率

种类	税率	适用范围
基本税率	25%	适用于居民企业
		中国境内设有机构、场所且所得与机构、场所有实际联系的非居民企业
预提所得税税率（扣缴义务人代扣代缴）	20%（实际适用 10%）	（1）在中国境内未设立机构、场所的； （2）虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业
优惠税率	减按 20%	符合条件的小型微利企业
	减按 15%	①高新技术企业；②技术先进型服务企业；③从事污染防治的第三方企业；④上海自贸试验区临港新片区从事关键领域核心环节相关产品（技术）业务的企业（自设立之日起 5 年内）；⑤注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业；⑥西部地区鼓励类产业企业（税收优惠）

	减按 10%	国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第 6 年及以后取得的所得

【知识点】收入总额

企业的收入总额包括以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入。

具体包括：销售货物收入，提供劳务收入，转让财产收入，股息、红利等权益性投资收益，利息收入，租金收入，特许权使用费收入，接受捐赠收入，其他收入。

1. 销售货物收入

（1）收入确认时间

销售商品采用的方式	收入确认时间
分期收款方式	合同约定的收款日期
托收承付方式	办妥托收手续时
预收款方式	**发出商品**时
需要安装和检验	购买方接受商品及安装和检验完毕时
	如安装程序比较简单，在发出商品时
支付手续费方式委托代销	**收到代销清单**时

（2）收入确认金额

情形	收入确认金额
售后回购	销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。 有证据表明不符合销售收入确认条件的，比如以销售商品方式进行融资，收到的款项应确认为负债，回购价格大于原售价的，差额在回购期间确认为利息费用。
以旧换新	销售商品应当按照销售商品收入确认条件确认收入，回收的商品作为购进商品处理
商业折扣	扣除商业折扣**后**的金额确认收入金额
现金折扣	扣除现金折扣**前**的金额确定商品收入金额，现金折扣实际发生时作为财务费用扣除
销售折让	**发生当期冲减当期销售商品收入**
买一赠一	**不属于捐赠，**将总的销售金额按各项商品公允价值比例来分摊确认各项的销售收入

2. 提供劳务收入

（1）收入确认时间

情形	收入确认时间	具体情形

受托加工制造大型设备及从事建筑等劳务时间超过 12 个月	按照纳税年度内完工进度或者完成的工作量确认收入的实现	受托加工制造大型机械设备、船舶、飞机以及从事建筑、安装、装配工程业务或者提供其他劳务等，持续时间超过 12 个月
安装费	依安装完工进度确认。 安装是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认	安装费
宣传媒介收费	相关广告或商业行为出现于公众面前时确认	宣传媒介收费
广告制作费	根据制作完工进度确认	广告制作费
软件费	为特定客户开发软件的，根据开发的完工进度确认	软件费
服务费	含在商品售价内可区分的服务费在提供服务期间分期确认	服务费
艺术表演、招待宴会	相关活动发生时确认。收费涉及几项活动，预收的款项应合理分配给每项活动分别确认	艺术表演、招待宴会、其他特殊活动收费
会员费	只有会籍，其他服务或商品另收费的	取得该会员费时确认
	入会员后，不再付费或低于非会员价格销售商品或提供服务的	应在整个受益期内分期确认
特许权费	属于提供设备和其他有形资产的特许权费	在交付资产或转移资产所有权时确认
	属于提供初始及后续服务的特许权费	在提供服务时确认
劳务费	在相关劳务活动发生时确认（指长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费）	

（2）收入确认金额

企业在各个纳税期末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应采用完工进度（完工百分比）法确认提供劳务收入。

3.转让财产收入

转让固定资产、无形资产、生物资产、股权、债权等财产取得的收入。

（1）转让股权收入确认时间

应于转让协议生效且完成股权变更手续时，确认收入的实现。

（2）金额确认

股权转让所得＝转让股权收入－为取得该股权所发生的成本

【注意】

企业在计算股权转让所得时，**不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权可能分配的金额**。

4.股息、红利等权益性投资收益

（1）收入确认时间

按照**被投资企业股东会或股东大会作出利润分配或转股决定的日期**确认收入的实现。

（2）清算所得的确认

被清算企业的股东分得的剩余资产的金额，其中相当于被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中按该股东所占股份比例计算的部分，应确认为股息所得；剩余资产减除股息所得后的余额，超过或低于股东投资成本的部分，应确认为股东的投资转让所得或损失。

5.利息收入

收入确认时间

按照**合同约定的债务人应付利息的日期**确认收入的实现。

6.租金收入

（1）收入确认时间

按照**合同约定**的承租人应付租金的日期确认收入的实现。

（2）收入确认金额

如果交易合同或协议中规定租赁期限**跨年度，且租金提前一次性支付的**，按照收入与费用配比原则，出租人可对已确认的收入，在租赁期内，**分期均匀**计入相关年度收入。

7.特许权使用费收入

（1）企业提供专利权、非专利技术、商标权、著作权，以及其他特许权的使用权取得的收入。（即出租无形资产）

（2）收入确认时间

按照**合同约定**的应付特许权使用费的日期确认收入的实现。

8.接受捐赠收入

（1）收入确认时间

按照**实际收到捐赠资产的日期**确认收入的实现。

（2）捐赠收入金额的确认

①接受货币性捐赠：面值；

②接受非货币性捐赠：（一般纳税人企业取得专用发票时）

接受捐赠收入金额＝受赠资产公允价值＋由捐赠企业代为支付的增值税（进项税额）

9.采取产品分成方式取得收入

（1）收入确认时间

以企业分得产品的日期确认收入的实现。

（2）收入金额的确认

收入额按照产品的公允价值确定。

10.其他收入

是指企业取得的除以上收入外的其他收入，包括企业资产溢余收入、逾期未退包装物押金收入、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、债务重组收入、补贴收入、违约金收入、汇兑收益等。

11.企业取得财产（包括各类资产、股权、债权等）转让收入、债务重组收入、接受捐赠收入、无法偿付的应付款收入等，不论是以货币形式、还是非货币形式体现，除另有规定外，均应**一次性计入**确认收入的年度计算缴纳企业所得税。

12.企业按照市场价格销售货物、提供劳务服务等，凡由政府财政部门根据企业销售货物、提供劳务服务的数量、金额的一定比例给予全部或部分资金支付的，应当按照**权责发生制**原则确认收入。

除上述情形外，企业取得的各种政府财政支付，如财政补贴、补助、补偿、退税等，应当按照实际取得收入的时间确认收入。

【知识点】不征税收入和免税收入

（一）不征税收入

1.财政拨款（针对事业单位和社会团体）

2.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金。

（1）企业收取的各种基金、收费，应计入企业当年收入总额；

（2）对企业依照法律、法规及国务院有关规定收取并上缴财政的政府性基金和行政事业性收费，准予作为不征税收入，于上缴财政的当年在计算应纳税所得额时从收入总额中减除；未上缴财政的部分，不得从收入总额中减除。

3.国务院规定的其他不征税收入：**专项用途财政性资金**（针对企业）

（1）财政性资金

企业取得的来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息，以及其他各类财政专项资金，包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收，但不包括企业按规定取得的**出口退税款和增值税留抵退税款**；

（2）企业取得的各类财政性资金，除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外，均应计入企业当年收入总额；

（3）由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金，准予作为不征税收入，在计算应纳税额所得额时从收入总额中减除；

①满足不征税收入的条件

企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，凡同时符合以下条件的作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除：

A.企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件；

B.财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求；

C.企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。

【记忆口诀】文件要求核算。

②企业将符合规定条件的财政性资金作不征税收入处理后，在 5 年（60 个月）内未发生支出且未缴回财政部门或其他拨付资金的政府部门的部分，应计入取得资金第 6 年的应税收入总额；计入应税收入总额的财政性资金发生的支出，允许在计算应纳税所得额时扣除。

（4）不征税收入用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除；用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。

4.社保基金取得的直接股权投资收益、股权投资基金收益作为不征税收入。

5.对承接主体将转让划转的国有股权及现金收益投资取得的收入，作为企业所得税不征税收入。

（二）免税收入

1.国债利息收入

【注意】**国债利息收入免税，转让收入不免税。**

新增：（1）国债利息收入时间确认。

企业投资国债从国务院财政部门（以下简称发行者）取得的国债利息收入，应以国债发行时约定应付利息的日期，确认利息收入的实现。

企业转让国债，应在国债转让收入确认时确认利息收入的实现。

（2）国债利息收入计算

国债利息收入=国债金额×（适用年利率÷365）×持有天数

（3）国债利息收入免税问题

①企业从发行者直接投资购买的国债持有至到期，其从发行者取得的国债利息收入，全额免征企业所得税。

②企业到期前转让国债，或者从非发行者投资购买的国债，其按上述公式计算的国债利息收入，免征企业所得税。

（4）国债转让收入时间确认

①企业转让国债应在转让国债合同、协议生效的日期，或者国债移交时确认转让收入的实现。

②企业投资购买国债，到期兑付的，应在国债发行时约定的应付利息的日期，确认国债转让收入的实现。

（5）国债转让收益（损失）的计算

企业转让或到期兑付国债取得的价款，减除其购买国债成本，并扣除其持有期间的国债利息收入以及交易过程中相关税费后的余额，为企业转让国债收益（损失）。

（6）通过支付现金方式取得的国债，以买入价和支付的相关税费为成本；通过支付现金以外的方式取得的国债，以该资产的公允价值和支付的相关税费为成本。

2.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。

3.在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有**实际联系**的股息、红利等权益性投资收益。

自 2014 年 11 月 17 日起，对合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）取得来源于中国境内的股票等权益性投资资产转让所得，暂免征收企业所得税。

4.符合条件的非营利组织取得的免税收入。

（1）符合条件的非营利组织是指：①依照国家有关法律法规设立或登记的事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构、宗教活动场所、宗教院校以及财政部、税务总局认定的其他非营利组织；②从事公益性或者非营利性活动；③取得的收入除用于与该组织有关的、合理的支出外，全部用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业；④财产及其利息不用于分配，但不包括合理的工资薪金支出；⑤按照登记核定或者章程规定，该组织注销后的剩余财产用于公益性或者非营利性目的，或者由登记管理机关采取转赠给与该组织性质、宗旨相同的组织等处置方式，并向社会公告；⑥投入人对投入该组织的财产不保留或者享有任何财产权利，投入人是指除各级人民政府及其部门外的法人、自然人和其他组织；⑦工作人

员工资福利开支控制在规定的比例内，不变相分配该组织的财产，其中：工作人员平均工资薪金水平不得超过税务登记所在地的地市级（含地市级）以上地区的同行业同类组织平均工资水平的两倍，工作人员福利按照国家有关规定执行；⑧对取得的应纳税收入及其有关的成本、费用、损失应与免税收入及其有关的成本、费用、损失分别核算。

（2）非营利组织取得的下列收入为**免税收入**：①接受其他单位或个人捐赠的收入；②除财政拨款以外的其他财政补助收入，但不包括因政府购买服务取得的收入；③按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费；④不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入。

【注意】不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入。

5.对企业取得的2009年及以后年度发行的地方政府债券利息所得，免征企业所得税。

6.自2020年1月1日起，跨境电子商务综合试验区内实行核定征收的跨境电商企业取得的收入属于上述规定的免税收入，可享受免税收入优惠政策。

7.对企业投资者转让创新企业境内发行存托凭证（创新企业CDR）取得的差价所得和持有创新企业CDR取得的股息红利所得，按转让股票差价所得和持有股票的股息红利所得政策规定征免企业所得税。

8.对公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）转让创新企业CDR取得的差价所得和持有创新企业CDR取得的股息红利所得，按公募证券投资基金税收政策规定暂不征收企业所得税。

9.对合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）转让创新企业CDR取得的差价所得和持有创新企业CDR取得的股息红利所得，视同转让或持有据以发行创新企业CDR的基础股票取得的权益性资产转让所得和股息红利所得征免企业所得税。

10.对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

11.自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。

12.中国清洁发展机制基金取得的清洁发展机制（CDM）项目温室气体减排量转让收入上缴国家的部分；国际金融组织赠款收入；基金资金的存款利息收入、购买国债的利息收入；国内外机构、组织和个人的捐赠收入免征企业所得税。

13.自2022年1月1日起，对非营利性科学技术研究开发机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入，免征企业所得税。

14.中国保险保障基金有限责任公司根据《保险保障基金管理办法》取得的境内保险公司依法缴纳的保险保障基金；依法从撤销或破产保险公司清算财产中获得的受偿收入和向有关责任方追偿所得，以及依法从保险公司风险处置中获得的财产转让所得；接受捐赠收入；银行存款利息收入；购买政府债券、中央

银行、中央企业和中央级金融机构发行债券的利息收入；国务院批准的其他资金运用取得的收入免征企业所得税。

【知识点】不得扣除的项目

（一）计算应纳税所得额时，下列支出**不得扣除**：

1. 向投资者支付的股息、红利等**权益性投资**收益款项。

2. 企业所得税**税款**。

3. 税收**滞纳金**。

4. **罚金、罚款**和被没收财物的损失。

5. 符合规定的公益性捐赠以外的捐赠支出。

6. 赞助支出，是指企业发生的与生产经营活动无关的各种**非广告性质支出**。

7. **未经核定的准备金支出**，指不符合国务院财政、税务主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出。

8. 企业之间支付的**管理费**、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息，不得扣除。

9. 与取得收入无关的其他支出。

（二）扣除项目的超标部分处理

扣除项目	准予扣除标准	超标部分的处理
（1）职工福利费	不超过工薪总额 14%的部分	超过部分不得扣除。
（2）工会经费	不超过工薪总额 2%的部分	超过部分不得扣除。
（3）职工教育经费	不超过工薪总额 8%的部分	超过部分当年不得扣除，准予结转以后纳税年度。
（4）补充养老保险费	不超过工薪总额 5%的部分	超过部分不得扣除。
（5）补充医疗保险费	不超过工薪总额 5%的部分	超过部分不得扣除。
（6）非金融企业向非金融企业借款的利息支出	不超过按照金融企业同期同类贷款利率（限制利率）计算的数额的部分	超过部分不得扣除。
（7）关联企业利息费用	（1）限制本金：债资比。金融企业为 5:1；其他企业为 2:1。有例外规定。 （2）限制利率：金融企业同期同类贷款利率。	超过部分不得扣除。
（8）业务招待费	不超过发生额的 60%与当年销售（营业）收入的 5‰的较小者的部分	超过部分不得扣除。

（9）广告费和业务宣传费	不超过当年销售（营业）收入 15%或 30%（化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造（不含酒类制造））的部分	超过部分当年不得扣除，准予结转以后纳税年度扣除。
（10）公益性捐赠支出	不超过年度利润总额 12%的部分	超过部分当年不得扣除，准予以后 3 年内在计算应纳税所得额时结转扣除。
（11）保险企业的手续费及佣金支出	不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 18%（含本数）的部分	超过部分，允许结转以后年度扣除。

【知识点】亏损弥补

1. 税法规定，企业某一纳税年度发生的亏损可以用下一年度的所得弥补，下一年度的所得不足以弥补的，可以逐年结转弥补，但结转年限最长**不得超过 5 年**。

【注意】企业在汇总计算缴纳企业所得税时，其境外营业机构的亏损不得抵减境内营业机构的盈利。

2. 自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备**高新技术**企业或**科技型中小企业**资格的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。

3. 自 2020 年 1 月 1 日起，国家鼓励的线宽小于 130 纳米（含）的集成电路生产企业，属于国家鼓励的集成电路生产企业清单年度之前 5 个纳税年度发生的尚未弥补完的亏损，准予向以后年度结转，总结转年限最长不得超过 10 年。国家鼓励的集成电路生产企业或项目清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同财政部、税务总局等相关部门制定。

4. 受**疫情影响**较大的困难行业企业 2020 年度发生的亏损，最长结转年限由 5 年延长至 **8 年**。

5. 对**电影行业**企业 2020 年度发生的亏损，最长结转年限由 5 年延长至 **8 年**。

6. 企业筹办期间不计算为亏损年度，企业开始生产经营的年度，为开始计算企业损益的年度。

7. 企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出，不得计算为当期的亏损，企业可以在开始经营之日的当年一次性扣除，也可以按照税法有关长期待摊费用的处理规定处理，但**一经选定，不得改变**。

【知识点】资产的所得税处理

（一）固定资产计税基础

项目	计税基础	项目
外购	买价＋税费＋达到预定用途发生的其他支出	
自行建造	竣工结算前发生的支出	

融资租入	约定付款总额	约定付款总额＋签订合同过程中发生的相关费用
	未约定付款总额	资产公允价值＋签订合同过程中发生的相关费用
盘盈	同类固定资产的重置完全价值	
捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组方式取得	公允价值＋支付的相关税费	
改建的固定资产	除已足额提取折旧的固定资产和租入的固定资产以外的其他固定资产，以改建过程中发生的改建支出增加计税基础	

（二）无形资产的计税基础

取得方式	计税基础
外购	购买价款＋支付的相关税费＋直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出
自行开发	符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出
捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组（同固定资产、生产性生物资产）	公允价值＋支付的相关税费

（三）生产性生物资产的计税基础

项目	计税基础
外购	买价＋税费
捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组	公允价值＋支付的相关税费

（四）长期待摊费用的税务处理

1.长期待摊费用的范围

在计算应纳税所得额时，企业发生的下列支出作为长期待摊费用，按照规定摊销的，**准予扣除**：

（1）已足额提取折旧的固定资产的改建支出；

（2）租入固定资产的改建支出；

（3）固定资产的**大修理**支出；

（4）其他应当作为长期待摊费用的支出。

2. 长期待摊费用的摊销规定

（1）已足额提取折旧的固定资产的改建支出，按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销。

（2）租入固定资产的改建支出，按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销。

（3）固定资产的大修理支出，按照固定资产尚可使用年限分期摊销。

（4）其他应当作为长期待摊费用的支出，支出发生月份的次月起分期摊销，摊销年限不低于 3 年。

【知识点】投资资产的税务处理

（一）投资资产的成本

取得方式	成本
通过支付现金方式取得	购买价款
通过支付现金以外的方式取得	该资产的公允价值＋支付的相关税费

（二）投资资产成本的扣除方法

1. 企业对外投资期间，投资资产的成本在计算应纳税所得额时不得扣除。企业在转让或者处置投资资产时，投资资产的成本，准予扣除。

2. 企业购买的文物、艺术品用于收藏、展示、保值增值的，作为投资资产进行税务处理。

文物、艺术品资产在持有期间，计提的折旧、摊销费用，不得税前扣除。

（三）非货币性资产投资涉及的企业所得税处理规定

非货币性资产，是指现金、银行存款、应收账款、应收票据以及准备持有至到期的债券投资等货币性资产以外的资产。

1. 投资的企业必须是居民企业，被投资方限于以非货币性资产出资设立新的居民企业，或将非货币性资产注入现存的居民企业。

2. 递延纳税政策：

实行查账征收的企业以非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得，可在不超过 5 年期限内，分期均匀计入相应年度的应纳税所得额，按规定计算缴纳企业所得税。

项目	税务处理
应纳税所得额确定	非货币性资产转让所得＝评估后的公允价值－计税基础
收入确认时间	于投资协议生效并办理股权登记手续时，确认非货币性资产转让收入的实现
投资方取得股权的计税基础	以非货币性资产的原计税成本为计税基础，加上每年确

	认的非货币性资产转让所得，逐年进行调整
被投资方取得非货币性资产的计税基础	非货币性资产的公允价值

3.递延纳税停止

（1）企业在对外投资 5 年内转让上述股权或投资收回的，应停止执行递延纳税政策，并就递延期内尚未确认的非货币性资产转让所得，在转让股权或投资收回当年的企业所得税年度汇算清缴时，一次性计算缴纳企业所得税；企业在计算股权转让所得时，可按规定将股权的计税基础**一次调整到位**。

（2）企业在以非货币性资产对外投资 5 年内注销的，应停止执行递延纳税政策，并就递延期内尚未确认的非货币性资产转让所得，在注销当年的企业所得税年度汇算清缴时，一次性计算缴纳企业所得税。

（四）技术成果投资入股涉及的企业所得税处理规定

（1）实行查账征收的企业以技术成果投资入股到境内居民企业，被投资企业支付的对价全部为股票（权）的，投资企业可以选择继续按现行有关税收政策执行，也可选择适用递延纳税优惠政策。

（2）选择技术成果投资入股递延纳税政策的，经向主管税务机关备案，投资入股当期可暂不纳税，允许递延至转让股权时，按股权转让收入减去技术成果原值和合理税费后的差额计算缴纳企业所得税。

（3）选择适用上述任一项政策，均允许被投资企业按技术成果投资入股时的评估价值入账并在企业所得税税前摊销扣除。

【知识点】资产损失扣除政策

（一）货币资产损失

1.现金损失

企业清查出的现金短缺**减除责任人赔偿后**的余额，作为现金损失在计算应纳税所得额时扣除。

2.存款损失

企业将货币性资金存入法定具有吸收存款职能的机构，因该机构依法破产、清算，或者政府责令停业、关闭等原因，确实不能收回的部分，作为存款损失在计算应纳税所得额时扣除。

3.坏账损失

企业除贷款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的，**减除可收回金额后**确认的无法收回的应收、预付款项，可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除：

（1）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；

（2）债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的；

（3）债务人逾期 **3 年以上**未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；

（4）与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的；

（5）因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的；

（6）国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

（二）投资资产损失

1.贷款损失

企业经采取所有可能的措施和实施必要的程序之后，符合下列条件之一的贷款类债权，可以作为贷款损失在计算应纳税所得额时扣除：

（1）借款人和担保人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，并终止法人资格，或者已完全停止经营活动，被依法注销、吊销营业执照，对借款人和担保人进行追偿后，未能收回的债权；

（2）借款人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，依法对其财产或者遗产进行清偿，并对担保人进行追偿后，未能收回的债权；

（3）借款人遭受重大自然灾害或者意外事故，损失巨大且不能获得保险补偿，或者以保险赔偿后，确实无力偿还部分或者全部债务，对借款人财产进行清偿和对担保人进行追偿后，未能收回的债权；

（4）借款人触犯刑律，依法受到制裁，其财产不足归还所借债务，又无其他债务承担者，经追偿后确实无法收回的债权；

（5）由于借款人和担保人不能偿还到期债务，企业诉诸法律，经法院对借款人和担保人强制执行，借款人和担保人均无财产可执行，法院裁定执行程序终结或终止（中止）后，仍无法收回的债权；

（6）由于借款人和担保人不能偿还到期债务，企业诉诸法律后，经法院调解或经债权人会议通过，与借款人和担保人达成和解协议或重整协议，在借款人和担保人履行完还款义务后，无法追偿的剩余债权；

（7）由于上述（1）至（6）项原因借款人不能偿还到期债务，企业依法取得抵债资产，抵债金额小于贷款本息的差额，经追偿后仍无法收回的债权；

（8）开立信用证、办理承兑汇票、开具保函等发生垫款时，凡开证申请人和保证人由于上述（1）至（7）项原因，无法偿还垫款，金融企业经追偿后仍无法收回的垫款；

（9）银行卡持卡人和担保人由于上述（1）至（7）项原因，未能还清透支款项，金融企业经追偿后仍无法收回的透支款项；

（10）助学贷款逾期后，在金融企业确定的有效追索期限内，依法处置助学贷款抵押物（质押物），并向担保人追索连带责任后，仍无法收回的贷款；

（11）经国务院专案批准核销的贷款类债权；

（12）国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

2. 股权投资损失

企业的股权投资符合下列条件之一的，减除可收回金额后确认的无法收回的股权投资，可以作为股权投资损失在计算应纳税所得额时扣除：

（1）被投资方依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的；

（2）被投资方财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营 3 年以上，且无重新恢复经营改组计划的；

（3）对被投资方不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过 10 年，且被投资单位因连续 3 年经营亏损导致资不抵债的；

（4）被投资方财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过 3 年的；

（5）国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

（三）非货币资产损失

对企业盘亏、毁损、报废、被盗的固定资产或存货，以该固定资产的账面净值或存货的成本减除保险赔款和责任人赔偿后的余额，作为损失在计算应纳税所得额时扣除。

【注意】企业因存货盘亏、毁损、报废、被盗等原因不得从增值税销项税额中抵扣的进项税额，可以与存货损失一起在计算应纳税所得额时扣除。

【知识点】企业重组的所得税处理

<table>
<tr><th>类型</th><th colspan="2">具体规定</th></tr>
<tr><td colspan="2">（1）一般性税务处理</td><td>按公允价值确认资产的转让所得或损失；
按公允价值确认资产或负债的计税基础</td></tr>
<tr><td rowspan="3">（2）特殊性税务处理</td><td>非股权支付部分</td><td rowspan="2">暂不确认有关资产的转让所得或损失；
按原计税基础确认新资产或负债的计税基础</td></tr>
<tr><td>股权支付部分</td></tr>
<tr><td colspan="2">非股权支付对应的资产转让所得或损失＝（被转让资产的公允价值－被转让资产的计税基础）×（非股权支付金额÷被转让资产的公允价值）</td></tr>
</table>

【知识点】税收优惠

一、从事农、林、牧、渔业项目的所得

1. 企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：

（1）蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植。

（2）农作物新品种的选育。

（3）中药材的种植。

（4）林木的培育和种植。

（5）牲畜、家禽的饲养（含猪、兔的饲养及饲养牲畜、家禽产生的分泌物、排泄物）。

（6）林产品的采集。

（7）灌溉、农产品的初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目。

（8）远洋捕捞。

2.企业从事下列项目的所得，**减半**征收企业所得税：

（1）花卉、茶以及其他饮料作物（含观赏性作物的种植）和香料作物的种植。

（2）海水养殖、内陆养殖（含“牲畜、家禽的饲养”以外的生物养殖项目）。

二、从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得

1.居民企业经有关部门批准，从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第1年至第3年免征企业所得税，第4年至第6年减半征收企业所得税。（**3免3减半**）

【提示1】国家重点扶持的公共基础设施项目，是指规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目。

【提示2】企业承包经营、承包建设和内部自建自用上述规定的项目，不得享受上述规定的企业所得税优惠。

【提示3】电网企业电网新建项目享受所得税优惠政策

居民企业从事符合规定条件的新建项目，可依法享受“3免3减半”的优惠政策。

2.对饮水工程运营管理单位从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的饮水工程新建项目投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第1年至第3年免征企业所得税，第4年至第6年减半征收企业所得税。（**3免3减半**）

三、从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得

环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第1年至第3年免征企业所得税，第4年至第6年减半征收企业所得税。（**3免3减半**）

【提示1】符合条件的环境保护、节能节水项目包括公共污水和垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等。

【提示2】减免期内转让，受让方自受让之日起可以在剩余期限内享受规定的优惠；期满后转让的，受让方不得重复享受优惠政策。

四、促进节能服务产业发展优惠

对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税，第 4 年至第 6 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。（3 免 3 减半）

五、符合条件的技术转让所得

一个纳税年度内，居民企业技术转让所得**不超过 500 万元的部分，免征企业所得税**；**超过 500 万元的部分，减半征收企业所得税。**

1. **技术转让**：指居民企业转让其拥有符合技术转让范围规定技术的所有权或 5 年以上（含 5 年）全球独占许可使用权的行为。

2. **技术转让范围**：包括居民企业转让专利技术、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种、生物医药新品种，以及财政部和国家税务总局确定的其他技术。

六、铁路债券利息收入

对企业投资者持有 2019—2027 年发行的铁路债券取得的利息收入，**减半**征收企业所得税。

【提示】**铁路债券**是指以中国铁路总公司为发行和偿还主体的债券，包括中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券等债务融资工具。

七、小型微利企业优惠

1. **优惠条件**：从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度**应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元**三个条件的企业。

2. **优惠政策**：对小型微利企业**减按 25%**计算应纳税所得额，按 **20%的税率**缴纳企业所得税。该政策延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

八、加计扣除优惠

1. **企业研究开发费用**：自 2023 年 1 月 1 日起，适用研发费用加计扣除的企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，**在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200%在税前摊销**。

【提示 1】**符合条件的集成电路企业和工业母机企业**，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，分别为 **120%在税前加计扣除和 220%在税前摊销**。

【提示 2】**研发活动**是指企业为获得科学与技术新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动。

【提示 3】研发费用加计扣除适用于会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。

2. **安置残疾人员所支付的工资**：支付给残疾人职工工资据实扣除的基础上，**按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除**。

3. **支持基础研究**：自 2022 年 1 月 1 日起，企业出资给非营利性科学技术研究开发机构（科学技术研究开发机构以下简称科研机构）、高等学校和政府性自然科学基金用于基础研究的支出，在**计算应纳税所得额时可按实际发生额在税前扣除，并可按 100%在税前加计扣除**。

【提示 1】对非营利性科研机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入，免征企业所得税。

【提示 2】非营利性科研机构、高等学校包括国家设立的科研机构和高等学校、民办非营利性科研机构和高等学校。

【提示 3】基础研究不包括在境外开展的研究，也不包括社会科学、艺术或人文学方面的研究。

九、创业投资企业税收优惠

1. 创业投资企业采取**股权投资方式**投资于未上市的中小高新技术企业 2 年（24 个月，下同）以上的，**可按其投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可在以后纳税年度结转抵扣**。

【提示 1】**创投企业**是指依法在中国境内设立的专门从事创业投资活动的企业或其他经济组织。

【提示 2】中小企业接受创业投资之后，经认定符合高新技术企业标准的，应自其被认定年度起计算投资期限。该期限内中小企业接受创业投资后，企业规模超过中小企业标准，但仍符合高新技术企业标准的，不影响创业投资企业享受优惠。

2. 公司制创业投资企业采取股权投资方式直接投资于符合条件的**种子期、初创期**科技型企业满 2 年的，**可按其投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣该公司制创业投资企业的应纳税所得额，当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣**。

3. 有限合伙制创业投资企业采取股权投资方式直接投资于符合条件的种子期、初创期科技型企业满 2 年的，**法人合伙人可按其投资额的 70%抵扣该法人合伙人从该合伙创投企业分得的所得；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣**。

有限合伙制创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业满 2 年的，法人合伙人可按其投资额的 70%抵扣该法人合伙人从该投资企业分得的应纳税所得额，当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

十、加速折旧优惠

1. 一般性加速折旧

企业的固定资产由于技术进步等原因，确需加速折旧的，可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。可以采取缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法的固定资产，包括：

（1）由于技术进步，产品更新换代较快的固定资产；

（2）常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产。

【提示 1】采取缩短折旧年限方法的，最低折旧年限**不得低于规定折旧年限的 60%**。

【提示 2】采取加速折旧方法的，可以采用**双倍余额递减法**或者**年数总和法**。加速折旧方法一经确定，一般不得变更。

2. 特殊性加速折旧

（1）一次性税前扣除政策：

企业在 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日**新购进**的设备、器具，**单位价值不超过 500 万元**的，允许**一次性**计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

【提示 1】所称**设备、器具**，是指除房屋、建筑物以外的固定资产（以下简称固定资产）；

【提示 2】所谓**购进**，包括以货币形式购进或自行建造，其中以货币形式购进的固定资产**包括购进的使用过的固定资产**；以货币形式购进的固定资产，以购买价款和支付的相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出确定单位价值，自行建造的固定资产，以竣工结算前发生的支出确定单位价值。

（2）所有行业企业持有的单位价值**不超过 5000 元**的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

十一、减计收入优惠

1. 综合利用资源**减按 90%计入收入总额**。

【提示】**综合利用资源**是指企业以规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入。

2. 自 2019 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，提供**社区养老、托育、家政服务**取得的收入，在计算应纳税所得额时，**减按 90%计入**收入总额。

3. 对经省级地方金融监督管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，在计算应纳税所得额时，按 90%计入收入总额。（执行至 2027 年 12 月 31 日。）

【提示】**小额贷款**，是指单笔且该农户贷款余额总额在 **10 万元**（含本数）以下的贷款（下同）。

4. 对金融机构农户小额贷款的利息收入，在计算应纳税所得额时，按 90%计入收入总额。（执行至 2027 年 12 月 31 日）

5.对保险公司为**种植业、养殖业**提供保险业务取得的保费收入，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。（执行至2027年12月31日）

十二、境内税额抵免优惠

（1）企业购置并实际使用规定的**环境保护、节能节水、安全生产等专用设备**的，该专用设备的**投资额的10%**可以从企业当年的应纳税额中抵免；**当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免**。

【提示】企业购置上述专用设备在5年内转让、出租的，应当停止享受企业所得税优惠，并补缴已经抵免的企业所得税税款。转让的受让方可以按照该专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额；当年应纳税额不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。

（2）企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的**专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免**企业当年应纳税额；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度内结转抵免。

【提示】企业利用财政拨款资金进行的专用设备数字化、智能化改造投入，不得抵免企业当年的企业所得税应纳税额。

（3）境外投资者以分配利润直接投资税收抵免优惠。

境外投资者以中国境内居民企业分配的利润，在2025年1月1日至2028年12月31日期间用于境内直接投资符合条件的，可按照投资额的10%抵免境外投资者当年的应纳税额、当年不足抵免的准予向以后结转。中华人民共和国政府同外国政府订立的税收协定中关于股息、红利等权益性投资收益适用税率低于10%的，按照协定税率执行。

【知识点】企业破产程序中税费征管事项的处理

1.税务机关在人民法院确定的债权申报期限内，向管理人申报企业**所欠税款（含教育费附加、地方教育附加）、税款滞纳金、罚款以及因特别纳税调整产生的利息**。社会保险费及其滞纳金，由税务机关申报，相关部门配合确定申报金额。税务机关征收的，法律责任和政策依据明确的非税收入及其滞纳金（违约金），由各地税务机关一并申报债权。

企业所欠税款、社会保险费按照企业破产法相关规定单独申报；**企业所欠的税款滞纳金、利息按照普通破产债权申报**；企业所欠社会保险费滞纳金、罚款按规定申报。

2.税务机关在破产程序中申报第1条规定的债权，以人民法院裁定受理破产申请之日为截止日计算确定。在人民法院裁定受理破产申请前已发生的纳税、缴费义务，但法定申报期限未届满的视为到期，企业应当依法办理税费申报。税务机关收到受理破产申请裁定书和指定管理人决定书后，应当依法解除对企业财产的查封、扣押、冻结等保全措施和中止强制执行措施。

3.重整、和解程序中，税务机关在依法受偿后，依据重整计划或者和解协议仍有未获清偿的税款滞纳金、罚款、因特别纳税调整产生的利息的，**不影响企业申请纳税缴费信用修复和后续纳税缴费信用评价**，不影响企业办理迁移、注销等涉税事宜。

4.经人民法院裁定宣告破产的企业，持人民法院终结破产程序裁定书向税务机关申请税务注销的，税务机关即时出具清税文书，按照有关规定核销“死欠”。

第二章 个人所得税

【知识点】纳税人

纳税人分类	分类标准	纳税义务
居民个人	①在中国境内有住所的个人	境内、境外全部所得
	②在中国境内无住所而一个纳税年度内在境内居住累计满 183 天的个人	
非居民个人	①在中国境内无住所又不居住的个人	仅境内所得
	②在中国境内无住所而一个纳税年度内在境内居住累计不满 183 天的个人	

【知识点】工资、薪金所得与劳务报酬所得

税目	适用范围
工资、薪金所得（任职、受雇）	包括：①加班收入；②股票增值权所得；③劳动分红；④雇员兼任董事获得董事费收入；⑤个人取得的公务用车、通讯补贴收入；⑥采取单车承包或承租方式运营，出租车驾驶员从事客货营运取得的收入；⑦退休后再任职（受雇）取得的收入；⑧职务科技成果转化收入中给予科技人员的现金奖励；⑨单位超过规定比例和标准为个人缴付的“三险一金”；⑩单位统一为员工购买符合规定的税收优惠型商业健康保险产品的支出；⑪个人按照规定领取的税收递延型商业养老保险的养老金收入；⑫任职、受雇于报纸、杂志等单位的记者、编辑等专业人员，因在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得。
	不予征税项目：①独生子女补贴；②执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴；③托儿补助费；④差旅费津贴、误餐补助。
劳务报酬所得（独立从事非雇佣劳务）	包括：①证券经纪人、保险营销人员取得的佣金收入；②独立董事、监事的董事费、监事费收入；③企业对非雇员以免费旅游形式给予的营销业绩奖励；④个人兼职取得的收入；⑤不以图书、报刊出版、发表的翻译、审稿、书画所得；⑥在校学生勤工俭学取得的所得；⑦个人在广告设计、制作、发布过程中提供名义、形象而取得的所得。

【知识点】减免税优惠

一、“综合所得”免税项目

1. 按照国家统一规定发给的补贴、津贴。

2. 福利费、抚恤金、救济金。

3. 军人的**转业费、复员费、退役金**。

4. 按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费。

5. 达到离休、退休年龄，但确因工作需要，适当**延长离休、退休年龄的高级专家**（指享受国家发放的政府特殊津贴的专家、学者），其在延长离休、退休期间的工资、薪金所得，**视同离休费、退休费，免征**个人所得税。

6. 居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，允许在个人应纳税所得额中扣除，免于征收个人所得税。

7. 个人实际领（支）取原提存的**基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金和住房公积金**时，免征个人所得税。

8. 生育妇女按照县级以上人民政府根据国家有关规定制定的生育保险办法，取得的生育津贴、生育医疗费或其他属于生育保险性质的津贴、补贴，免征个人所得税。

9. 对工伤职工及其近亲属按照规定取得的工伤保险待遇，免征个人所得税。

10. 对退役士兵按照规定，取得的一次性退役金以及地方政府发放的一次性经济补助，免征个人所得税。

11. 职工从依照国家有关法律规定宣告破产的企业取得的**一次性安置费收入**，免征个人所得税。

12. 对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的**法律援助补贴**，免征个人所得税。

13. 自 2025 年 1 月 1 日起，个人按照育儿补贴制度规定**领取的育儿补贴**，免征个人所得税。

14. 2027 年 12 月 31 日之前，对符合地方政府规定条件的城镇住房保障家庭从地方政府领取的住房租赁补贴，免征个人所得税。

二、“利息、股息、红利所得”减免税项目

1. 国债和国家发行的**金融债券利息**。

2. 对个人取得的 2012 年及以后年度发行的**地方政府债券利息**收入，免征个人所得税。

3. 对个人投资者持有 2019—2027 年发行的**铁路债券**取得的利息收入，**减按 50%**计入应纳税所得额计算征收个人所得税。税款由兑付机构在向个人投资者兑付利息时代扣代缴。

4. 自 2008 年 10 月 9 日起，对居民个人**储蓄存款利息所得**和证券市场个人投资者取得的**证券交易结算**

资金利息所得，暂免征收个人所得税。

5. 外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得，免征个人所得税。

三、“财产转让所得”免税项目

1. 个人转让自用达 5 年以上并且是唯一的家庭生活用房取得的所得。

2. 自 2018 年 11 月 1 日（含）起，对个人转让全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌公司非原始股取得的所得，暂免征收个人所得税。

3. 沪港、深港股票市场交易互联互通和内地与香港基金互认的税收优惠

（1）对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，2019 年 12 月 5 日至 2027 年 12 月 31 日，继续暂免征收个人所得税。

（2）对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所（简称上交所）上市 A 股取得的转让差价所得，暂免征收所得税。

4. 自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，纳税人出售自有住房并在现住房出售后 1 年内，在同一城市重新购买住房的，可按规定申请退还其出售现住房已缴纳的个人所得税。

情形	退税金额
新购住房金额≥现住房转让金额的	全部退还： 退税金额＝现住房转让时缴纳的个人所得税
新购住房金额＜现住房转让金额的	按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还： 退税金额＝（新购住房金额÷现住房转让金额）×现住房转让时缴纳的个人所得税

四、“偶然所得”免税项目

1. 省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金。

2. 保险赔款。

3. 个人举报、协查各种违法、犯罪行为而获得的奖金。

4. 个人办理代扣代缴税款手续，按规定取得的扣缴手续费。

5. 对个人购买社会福利彩票、体育彩票，一次中奖收入在 1 万元以下（含）的暂免征收个人所得税，对一次中奖收入超过 1 万元的，全额征收个人所得税。

五、其他免税项目

1. 依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得。

2. 中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得。

3. 外籍个人以**非现金形式**或实报实销形式取得的**住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费，**免征个人所得税。

4. 外籍个人按合理标准取得的境内、境外出差补贴，免征个人所得税。

5. 外籍个人取得的**探亲费、语言训练费、子女教育费**等，经当地税务机关审核批准为合理的部分，免征个人所得税。

【提示】自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，符合居民个人条件的外籍个人，取得上述第 3 条至第 5 条列示的八项津补贴，其个人所得税处理，可以继续享受免税优惠，也可以选择享受个人所得税专项附加扣除，但不得同时享受。一经选择，在一个纳税年度内不得变更。

6. 符合相关条件的外籍专家取得的工资、薪金所得，可免征个人所得税。

7. 个人持有和转让创新企业境内发行存托凭证试点阶段的税收优惠

（1）自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对个人投资者转让创新企业境内发行存托凭证（创新企业 CDR）取得的差价所得，暂免征收个人所得税。

（2）自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对个人投资者持有创新企业 CDR 取得的股息红利所得，实施股息红利差别化个人所得税政策。

8. 支持原油等货物期货市场对外开放的税收优惠

对境外个人投资者投资经国务院批准对外开放的中国境内**原油**等货物期货品种取得的所得，暂免征收个人所得税。该优惠政策执行至 2027 年 12 月 31 日。

六、法定减税项目

有下列情形之一的，可以减征个人所得税，具体幅度和期限，由省、自治区、直辖市人民政府规定，并报同级人民代表大会常务委员会备案：

1. **残疾**、**孤老人员**和**烈属**的所得；

2. 因**自然灾害**遭受重大损失的。

国务院可以规定其他减税情形，报全国人民代表大会常务委员会备案。

【知识点】专项附加扣除

（1）3 岁以下婴幼儿照护专项附加扣除

①纳税人照护 3 岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿**每月 2 000 元**的标准定额扣除。

②父母可以选择由其中一方按扣除标准的 100%扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准的 50%扣除，

具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。

（2）子女教育专项附加扣除

①子女接受全日制学历教育的相关支出，按每个子女每月 2 000 元的标准定额扣除。

②父母可选择由其中一方按扣除标准的 100%扣除，也可双方分别按标准的 50%扣除，且一个纳税年度内不能变更扣除方式。

③子女在中国境外接受教育的，应留存境外学校录取通知书、留学签证等相关证明资料备查。

（3）继续教育专项附加扣除

①纳税人在中国境内接受学历（学位）继续教育的支出，在教育期间按照每月 400 元定额扣除。扣除期限不能超过 48 个月。

纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育的支出，在取得证书的当年，按照 3600 元定额扣除。

②个人接受本科及以下继续教育，符合规定条件的，可以选择由其父母扣除，也可由本人扣除。

③纳税人应留存相关证书等资料备查。

（4）大病医疗专项附加扣除

①一个纳税年度内，纳税人发生的医药费用支出，扣除医保报销后个人负担超过 15 000 元的部分，由纳税人在办理年度汇算清缴时，在 80 000 元限额内据实扣除。

②纳税人发生的医药费用支出可选择由本人或其配偶扣除；未成年子女发生的医药费用支出可选择由父母一方扣除。

③应留存医药服务收费及医保报销相关票据原件（或复印件）等资料备查。

（5）住房贷款利息专项附加扣除

①首套住房贷款利息支出，在实际发生贷款利息的年度，按照每月 1 000 元的标准定额扣除，扣除期限不超过 240 个月。

②经夫妻双方约定，可由一方扣除，具体扣除方法在一个纳税年度内不能更改。

③应留存住房贷款合同、贷款还款支出凭证备查。

（6）住房租金专项附加扣除

在主要工作城市没有自有住房而发生的租金支出，可按以下标准扣除：

主要工作城市		扣除标准
直辖市、省会（首府）城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市		1500 元/月
除以上城市外	市辖区户籍人口超过 100 万的城市	1100 元/月

	市辖区户籍人口不超过 100 万的城市	800 元/月

（7）赡养老人专项附加扣除

被赡养人指**年满 60 岁**的父母，以及子女均已去世的年满 60 岁的祖父母、外祖父母。纳税人赡养一位及以上被赡养人的赡养支出，可按以下标准定额扣除：

具体情形		扣除标准
纳税人为**独生子女**		3 000 元/月
纳税人为**非独生子女**	与兄弟姐妹分摊 3 000 元/月的扣除额度	每人分摊额度**不能超过 1 500 元/月**

4. 依法确定的其他扣除

包括个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金、个人养老金，个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出，以及国务院规定可以扣除的其他项目。

【知识点】居民个人全年一次性奖金

1. 一次性奖金包括：**年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法**的单位根据考核情况兑现的年薪和绩效工资。

2. 计税方法：居民个人取得全年一次性奖金，在 2027 年 12 月 31 日前，可选择两种方法计税：**并入**当年综合所得计算纳税，或**不并入**当年综合所得。

（1）方法一：不并入当年综合所得，按以下计税办法，由扣缴义务人发放时代扣代缴：

①确定适用税率和速算扣除数：**全年一次性奖金除以 12 个月得到的数额**，“按月换算后的综合税率表（月度税率表）”确定适用税率和速算扣除数。

②应纳税额＝全年一次奖金收入×适用税率－速算扣除数

（2）方法二：居民个人取得全年一次性奖金，可以选择并入当年综合所得计算纳税。

【知识点】单位低价向职工出售住房

1. 根据住房制度改革政策的有关规定，国家机关、企事业单位及其他组织在住房制度改革期间，按照所在地县级以上人民政府规定的房改成本价格向职工出售公有住房，职工因支付的房改成本价格低于房屋建造成本价格或市场价格而取得的**差价收益**，**免征**个人所得税。

2. 除上述规定情形外，单位按低于购置或建造成本价格出售住房给职工，职工因此而少支出的差价部分，不并入当年综合所得，以**差价收入除以 12 个月**得到的数额，按照月度税率表确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。

计算公式为： 应纳税额＝职工实际支付的购房价款低于该房屋的购置或建造成本价格的差额×适用税率－速算扣除数

【知识点】解除劳动关系、提前退休、内部退养的一次性补偿收入

1.个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入（包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费），在当地**上年职工平均工资3倍数额以内**的部分，**免征**个人所得税；**超过3倍数额**的部分，**不并入当年综合所得，单独适用综合所得税率表**，计算纳税。

2.个人提前办理退休手续而取得的一次性补贴收入，应按照办理提前退休手续至法定离退休年龄之间实际年度数平均分摊，确定适用税率和速算扣除数，单独适用综合所得税率表，计算纳税。计算公式：

应纳税额＝｛［（一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数）－**费用扣除标准6万元**］×适用税率－速算扣除数｝×办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数

3.个人办理内部退养手续而取得的一次性补贴收入

（1）实行内部退养的个人在其内退后至法定退休年龄之间从原任职单位取得的工资、薪金，不属于离退休工资，按“**工资、薪金所得**”项目计征个税。

（2）个人在办理内部退养手续后从原任职单位取得的一次性补贴收入，不需纳入综合所得进行年度汇算。计税时，按照办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间的所属月份进行**平均后**的商数，先与当月工资合并**查找税率、计算税额**，再减除当月工资收入应缴的税额，即为该项补贴收入应纳税额。

①确定税率和速算扣除数：用“（内退补贴收入÷提前内退月份数＋当月工资）－当月费用扣除标准”查找“**月度税率表**”；

②补贴收入应纳税额＝[（当月工资＋内退补贴收入－当月费用扣除标准）×适用税率－速算扣除数]－当月工资应缴税额

发放一次性补贴收入当月取得的工资收入，仍需并入综合所得计算缴税。在年终汇算时，按照税法规定扣除基本减除费用。

（3）个人在内退后至法定退休年龄之间重新就业取得的工资、薪金所得，应与其从原任职单位取得的同一月份的工资、薪金所得合并，并依法自行向主管税务机关申报缴纳个人所得税。

【知识点】商业健康保险的个人所得税政策

对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在**当年（月）**计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为**2400元/年（200元/月）**。单位统一为员工购买符合规定的商业健康保险产品的支出，应分别计入员工个人工资、薪金，视同个人购买，按上述限额予以扣除。

【知识点】年金的个人所得税政策

年金包括企业年金和职业年金。企业年金是指企业及其职工按照规定，在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险制度。企业年金主要由个人缴费、企业缴费和年金基金投资运营收益三部

分组成。

1. 企业年金、职业年金缴费的个人所得税处理

（1）单位根据国家有关政策规定的办法和标准，为在本单位任职或者受雇的全体职工缴付的年金单位缴费部分，在计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税；

（2）个人根据国家有关政策规定缴付的年金个人缴费部分，在不超过本人缴费工资计税基数的4%标准内的部分，暂从个人当期的应纳税所得额中扣除；超过上述规定的标准缴付的年金单位缴费和个人缴费部分，应并入个人当期的工资、薪金所得，依法计征个人所得税。

2. 年金基金投资运营收益的个人所得税处理

年金基金投资运营收益分配计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税。

3. 年金领取的个人所得税处理

（1）个人达到国家规定的退休年龄，领取的企业年金、职业年金，不并入综合所得，全额单独计算应纳税款。

①按月领取的：适用月度税率表计算纳税；

②按季领取的：平均分摊计入各月，按每月领取额适用月度税率表计算纳税；

③按年领取的：适用综合所得税率表计算纳税；

（2）个人因出境定居而一次性领取的年金个人账户资金，或个人死亡后，其指定的受益人或法定继承人一次性领取的年金个人账户余额，适用综合所得税率表计算纳税。

（3）对个人除上述特殊原因外一次性领取年金个人账户资金或余额的，适用综合所得月度税率表计算纳税。

【知识点】个人养老金的个人所得税政策

自2024年1月1日起，在全国范围实施个人养老金递延纳税优惠政策。

1. 缴费环节

在缴费环节，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照12 000元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除。

2. 投资环节

计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税。

3. 领取环节

个人领取的个人养老金，不并入综合所得，单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入“工资、薪金所得”项目。

4. 征管规定

（1）取得工资薪金所得、按累计预扣法预扣预缴个人所得税劳务报酬所得的，其缴费可以选择在当年预扣预缴或次年汇算清缴时在限额标准内据实扣除。

（2）选择在当年预扣预缴的，应及时将相关凭证提供给扣缴单位。

（3）取得其他劳务报酬、稿酬、特许权使用费等所得或经营所得的，其缴费在次年汇算清缴时在限额标准内据实扣除。

（4）个人按规定领取个人养老金时，由开立个人养老金资金账户所在市的商业银行机构代扣代缴其应缴的个人所得税。

【知识点】个人取得拍卖收入的个人所得税政策

项目		规定
征税项目		（1）作者将**自己的文字作品手稿原件或复印件**拍卖取得的所得，应按照“特许权使用费所得”项目缴纳个人所得税。 （2）个人拍卖他人的作品手稿或拍卖除文字作品手稿原件及复印件外的其他财产，按照“财产转让所得”项目缴纳个人所得税。
应纳税额		（1）应纳税额＝（转让收入额－财产原值－拍卖财产过程中缴纳的税金及合理费用）×20% （2）纳税人如不能提供合法、完整、准确的财产原值凭证，不能正确计算财产原值的： a. 拍卖品为经文物部门认定是**海外回流文物**：应纳税额＝转让收入额×**2%** b. 拍卖其他财产：应纳税额＝转让收入额×**3%**
财产原值确定	购买获得	为购买该拍卖品时实际支付的**价款**。
	拍卖获得	为拍得该拍卖品实际支付的**价款及相关税费**。
	祖传收藏	为**收藏**该拍卖品而发生的**费用**。
	受赠资产	为受赠该拍卖品时发生的**相关税费**。
征管规定		个人财产拍卖所得应纳的个人所得税税款，应**由拍卖单位负责代扣代缴**，并按规定向**拍卖单位所在地主管税务机关**办理纳税申报。

【知识点】促进科技成果转化取得股权奖励的所得税政策

1. 科研机构、高等学校转化职务科技成果以股份或出资比例等**股权形式**给予科技人员个人奖励，经主管税务机关审核后，**暂不征收**个人所得税。

2. 在获奖人按股份、出资比例获得分红时，对其所得按“**利息、股息、红利所得**”应税项目征收个人所得税。

3. 获奖人转让股权、出资比例，对其所得按“**财产转让所得**”应税项目征收个人所得税，计算财产转

让所得的财产原值为零。

4. 自 2016 年 1 月 1 日起，全国范围内的高新技术企业转化科技成果，给予本企业相关技术人员的股权奖励，个人一次缴纳个人所得税确有困难的可根据实际情况在不超过 5 个公历年度内（含）分期缴纳。

（1）个人获得股权奖励时按“工资薪金所得”项目，参照个人股票期权所得征收个税的有关规定计算确定应纳税额：应纳税额＝股权激励收入×适用税率－速算扣除数

（2）技术人员转让奖励的股权（含奖励股权滋生的送、转股）并取得现金收入的，该现金收入应优先用于缴纳尚未缴清的税款。

（3）技术人员在转让奖励的股权之前企业依法宣告破产，技术人员进行相关权益处置后没有取得收益或资产，或取得的收益和资产不足以缴纳其取得股权尚未缴纳的应纳税款的部分，税务机关可不予追征。

【知识点】科技人员取得职务科技成果转化现金奖励的税收政策

依法批准设立的非营利性研究开发机构和高等学校（以下简称非营利性科研机构和高校）根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》规定，从职务科技成果转化收入中给予科技人员的现金奖励，可减按 50%计入科技人员当月“工资、薪金所得”，依法缴纳个人所得税。

收入类型	取得人员	政策
股权奖励	科研机构、高等学校的科技人员	（1）取得时：不征税 （2）转让时：财产转让所得 （3）持有期间分红：利息、股息、红利所得
	高新技术企业的技术人员	按“工资、薪金所得”征税，可在 5 年内分期缴纳
现金奖励	非营利性研究开发机构和高等学校的科技人员	减按 50%计入当月“工资、薪金所得”

【知识点】远洋船员的个人所得税政策

至 2027 年 12 月 31 日，远洋船员执行如下个人所得税政策：

1. 一个纳税年度内在船航行时间累计满 183 天的远洋船员，其取得的工资薪金收入减按 50%计入应纳税所得额，依法缴纳个人所得税。

2. 远洋船员可选择在当年预扣预缴税款或者次年个人所得税汇算清缴时享受上述优惠政策。

【知识点】保险营销员、证券经纪人佣金收入的计税方法

1. 保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入，属于劳务报酬所得，以不含增值税的收入减除 20%的费用后的余额为收入额，收入额减去展业成本以及附加税费后，并入当年综合所得，计算缴纳个人所得税。保险营销员、证券经纪人展业成本按照收入额的 25%计算。

2. 扣缴义务人向保险营销员、证券经纪人支付佣金收入时，应按照规定的累计预扣法计算预扣税款。

本期应预扣预缴税额＝（累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率－速算扣除数）－累计减免税额－累计已预扣预缴税额

累计预扣预缴应纳税所得额＝累计收入额－累计减除费用－累计其他扣除

其中，收入额＝不含增值税的收入×（1－20%）；

累计减除费用**按照 5 000 元/月**乘以纳税人当年**截至本月在本单位的从业月份数**计算；

其他扣除按照**展业成本**（收入额×25%）、附加税费和依法确定的其他扣除之和计算。

【知识点】律师事务所从业人员的个人所得税政策

1. 律师个人出资兴办的独资和合伙性质的律师事务所，比照“个体工商户的生产、经营所得”应税项目征收个人所得税。计算其经营所得时，出资律师本人的工资薪金不得扣除。

2. 合伙制律师事务所应将年度经营所得**全额作为基数**，按出资比例或者事先约定的比例计算各合伙人应分配的所得征税。

3. 律师事务所支付给雇员（不包括律师事务所的投资者）所得，按“**工资、薪金所得**”缴纳个人所得税。

4. 作为律师事务所雇员的律师与律师事务所按规定的比例对收入分成，律师事务所不负担律师办理案件支出的费用（如交通费、资料费、通讯费及聘请人员等费用），律师**当月的分成收入**按规定扣除办案支出的费用（**30%比例内确定**）后，余额与律师事务所发给的工资合并，按“**工资、薪金所得**”征税。

律师从其分成收入中扣除办理案件支出费用的扣除标准，由**各省级税务局**根据当地律师办理案件费用支出的一般情况、律师与律师事务所之间的收入分成比例及其他相关参考因素，在律师当月分成收入的30%比例内确定。

5. 兼职律师从律师事务所取得工资、薪金性质的所得，律师事务所在代扣代缴其个人所得税时，不再减除规定的费用扣除标准，以**收入全额**（取得分成收入的为扣除办理案件支出费用后的余额）直接确定适用的税率，计算扣税。兼职律师应于**次月 7 日内**自行向主管税务机关申报两处或两处以上取得的工资、薪金所得，合并计算缴纳个人所得税。

6. 律师以个人名义再聘请其他人员**为其工作**而支付的报酬，应由该律师按“**劳务报酬所得**”应税项目负责代扣代缴个人所得税。

7. 律师从接受法律事务服务的当事人处取得**法律顾问费**或**其他酬金等收入**，应并入其从律师事务所取得的其他收入计算缴纳所得税。

8. 律师个人承担的按照律师协会规定参加的**业务培训费用**，可**据实扣除**。

【知识点】公益慈善事业捐赠的个人所得税政策

项目	规定
捐赠支出金额确定	（1）捐赠货币性资产：实际捐赠金额。 （2）**捐赠股权、房产**：个人持有股权、房产的财产原值。 （3）捐赠其他非货币性资产：非货币性资产的市场价格。
居民个人的扣除规定	（1）居民个人发生的公益捐赠支出可以在财产租赁所得，财产转让所得，利息、股息、红利所得，偶然所得（统称分类所得），综合所得或者经营所得中扣除。在当期一个所得项目扣除不完的公益捐赠支出，可以按规定在其他所得项目中继续扣除。 （2）居民个人根据各项所得的收入、公益捐赠支出、适用税率等情况，**自行决定**在综合所得、分类所得、经营所得中扣除的公益捐赠支出的顺序。 （3）居民个人发生的公益捐赠支出，在综合所得、经营所得中扣除的，扣除限额分别为当年综合所得、当年经营所得应纳税所得额的 30%；在分类所得中扣除的，扣除限额为当月分类所得应纳税所得额的 30%。
非居民个人的扣除规定	非居民个人发生的公益捐赠支出，未超过其在公益捐赠支出发生的当月应纳税所得额 30%的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。扣除不完的公益捐赠支出，可以在经营所得中继续扣除。
全额扣除/限额扣除	（1）个人通过非营利性的社会团体和政府部门发生的下列捐赠支出，准予在个人所得税前**全额扣除**：①对公益性青少年活动场所的捐赠；②对红十字事业的捐赠；③对福利性、非营利性老年服务机构的捐赠；④对教育事业的捐赠；⑤对特定地震灾区的捐赠；⑥对宋庆龄基金会、中国医药卫生事业发展基金会、教育发展基金会、老龄事业发展基金会和中华健康快车基金会的捐赠。 （2）限额扣除：①个人捐赠住房作为公共租赁住房；②个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠。

【知识点】经营所得的计税方法

（一）个体工商户生产经营所得的计税办法

1. 计税基本规定

全年应纳税所得额＝收入总额－成本－费用－损失－税金－其他支出－**允许弥补的以前年度亏损**

全年应纳税额＝应纳税所得额×税率－速算扣除数

2.个体工商户下列支出不得扣除：

（1）个人所得税**税款**；

（2）**税收滞纳金**；

（3）**罚金、罚款和被没收财物**的损失；

（4）不符合扣除规定的捐赠支出；

（5）**赞助支出**；

（6）用于个人和家庭的支出；

（7）与取得生产经营收入无关的其他支出；

（8）国家税务总局规定不准扣除的支出。

3.个体工商户生产经营活动中，应当分别核算生产经营费用和个人、家庭费用。对于生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用，其**40%视为与生产经营有关费用**，准予扣除。

4.个体工商户纳税年度发生的**亏损**，准予向以后年度结转，用以后年度的生产经营所得弥补，但结转年限最长**不得超过5年**。

5.扣除项目及标准

（1）个体工商户实际支付给从业人员的、合理的工资薪金支出，准予扣除。

（2）个体工商户业主的工资薪金支出不得税前扣除。

（3）个体工商户按照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为其业主和从业人员缴纳的**基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、生育保险费、工伤保险费和住房公积金**，准予扣除。

（4）个体工商户为从业人员缴纳的补充养老保险费、补充医疗保险费，分别在**不超过从业人员工资总额5%标准内**的部分据实扣除；超过部分，不得扣除。

（5）个体工商户业主本人缴纳的补充养老保险费、补充医疗保险费，以**当地（地级市）上年度社会平均工资的3倍为计算基数**，分别在**不超过该计算基数5%标准内**的部分据实扣除；超过部分，不得扣除。

（6）个体工商户向当地工会组织拨缴的工会经费、实际发生的职工福利费支出、职工教育经费支出分别在工资薪金总额的**2%、14%、2.5%**的标准内据实扣除。职工教育经费的实际发生数额超出规定比例当期不能扣除的数额，准予在以后纳税年度结转扣除。

个体工商户业主本人的三项经费支出，以当地（地级市）上年度社会平均工资的**3倍**为计算基数，在上述规定比例内据实扣除。

（7）个体工商户发生的与生产经营活动有关的业务招待费，按照实际发生额的60%扣除，但最高不得超过**当年销售（营业）收入的5‰。**

（8）个体工商户每一纳税年度发生的与其生产经营活动直接相关的广告费和业务宣传费**不超过当年销售（营业）收入15%**的部分，可以据实扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

（9）个体工商户代其从业人员或者他人负担的税款，不得税前扣除。

（10）个体工商户按照规定缴纳的摊位费、行政性收费、协会会费等，按实际发生数额扣除。

（11）个体工商户自申请营业执照之日起至开始生产经营之日止所发生符合规定的费用，除为取得固定资产、无形资产的支出，以及应计入资产价值的汇兑损益、利息支出外，作为开办费，个体工商户可以选择在开始生产经营的当年一次性扣除，也可自生产经营月份起在不短于3年期限内摊销扣除，但一经选定，不得改变。

（12）个体工商户通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门，用于《中华人民共和国公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠，**捐赠额不超过其应纳税所得额30%的部分可以据实扣除**。个体工商户直接对受益人的捐赠不得扣除，另有规定除外。

（13）个体工商户研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的开发费用，以及研究开发新产品、新技术而购置单台价值在**10万元以下（＜10万元）**的测试仪器和试验性装置的购置费准予直接扣除；单台价值在**10万元以上（含10万元）**的测试仪器和试验性装置，按固定资产管理，不得在当期直接扣除。

6.自2023年1月1日至2027年12月31日，对个体工商户年应纳税所得额**不超过200万元的部分**，在现行优惠政策基础上，**减半征收**个人所得税。个体工商户不区分征收方式，均可享受。

个体工商户按照以下方法计算减免税额：

减免税额＝（个体工商户经营所得应纳税所得额不超过200万元部分的应纳税额－其他政策减免税额×个体工商户经营所得应纳税所得额不超过200万元部分÷经营所得应纳税所得额）×（1－50%）

【知识点】扣缴申报管理办法

个人所得税以所得人为纳税人，以**支付所得的单位或者个人**为扣缴义务人。

1.扣缴义务人应当按照国家规定办理全员全额扣缴申报，并向纳税人提供其个人所得和已扣缴税款等信息。

全员全额扣缴申报，是指扣缴义务人应当在代扣税款的**次月15日内**，向主管税务机关报送其支付所得的所有个人的有关信息、支付所得数额、扣除事项和数额、扣缴税款的具体数额和总额以及其他相关涉税信息资料。

2. 实行个人所得税全员全额扣缴申报的应税所得包括：①工资、薪金所得；②劳务报酬所得；③稿酬所得；④特许权使用费所得；⑤利息、股息、红利所得；⑥财产租赁所得；⑦财产转让所得；⑧偶然所得。

3. 代扣代缴税款的手续费

税务机关对应扣缴义务人按照规定扣缴的税款（不包括税务机关、司法机关等查补或者责令补扣的税款），按年付给2%的手续费，扣缴义务人领取的扣缴手续费可用于提升办税能力、奖励办税人员。

【知识点】自行纳税申报管理

（一）应办理纳税申报的情形

1. 取得综合所得需要办理汇算清缴。

2. 取得应税所得没有扣缴义务人。

3. 取得应税所得，扣缴义务人未扣缴税款。

4. 取得境外所得。

5. 因移居境外注销中国户籍。

6. 非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得。

7. 国务院规定的其他情形。

（二）取得综合所得需要办理汇算清缴的纳税申报

取得综合所得且符合下列情形之一的，纳税人需办理年度汇算：

1. 已预缴税额大于汇算清缴实际应纳税额且申请退税的；

2. 纳税年度内取得的综合所得收入超过12万元且汇算清缴需要补税金额超过400元的。

3. 因适用所得项目错误或者扣缴义务人未依法履行扣缴义务，取得综合所得无扣缴义务人，造成纳税年度内少申报或者未申报综合所得的。

（三）取得经营所得的纳税申报

个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人取得经营所得，按年计算个人所得税，由纳税人在月度或季度终了后15日内，向经营管理所在地主管税务机关办理预缴纳税申报。在取得所得的次年3月31日前，向经营管理所在地主管税务机关办理汇算清缴。

【注意】从两处以上取得经营所得的，选择向其中一处经营管理所在地主管税务机关办理年度汇总申报。

（四）取得应税所得，扣缴义务人未扣缴税款的纳税申报

纳税人取得应税所得，扣缴义务人未扣缴税款的，应当区别以下情形办理纳税申报：

1.居民个人取得综合所得的，按照前述“取得综合所得需要办理汇算清缴的纳税申报”相关规定办理。

2.非居民个人取得工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得的，应当在取得所得的次年6月30日前，向扣缴义务人所在地主管税务机关办理纳税申报。非居民个人在次年6月30日前离境（临时离境除外）的，应当在离境前办理纳税申报。

【注意】有两个以上扣缴义务人均未扣缴税款的，选择向其中一处扣缴义务人所在地主管税务机关办理纳税申报。

3.纳税人取得利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得的，应当在取得所得的次年6月30日前，按相关规定向主管税务机关办理纳税申报。

税务机关通知限期缴纳的，纳税人应当按照期限缴纳税款。

（五）取得境外所得的纳税申报

居民个人从中国境外取得所得的，应当在取得所得的次年3月1日至6月30日内，向中国境内任职、受雇单位所在地主管税务机关办理纳税申报。

【注意】纳税申报地点：

在中国境内没有任职、受雇单位的，向户籍所在地或中国境内经常居住地主管税务机关办理纳税申报；

户籍所在地与中国境内经常居住地不一致的，选择其中一地主管税务机关办理纳税申报；

在中国境内没有户籍的，向中国境内经常居住地主管税务机关办理纳税申报。

（六）因移居境外注销中国户籍的纳税申报

纳税人因移居境外注销中国户籍的，应当在申请注销中国户籍前，向户籍所在地主管税务机关办理纳税申报，进行税款清算。

（七）非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得的纳税申报

非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得的，应当在取得所得的次月15日内，向其中一处任职、受雇单位所在地主管税务机关办理纳税申报。

（八）纳税申报方式

纳税人可以采用远程办税端、邮寄等方式申报，也可以直接到主管税务机关申报。

【知识点】综合所得汇算清缴管理办法

（一）年度汇算的内容

应退或应补税额＝[（综合所得收入额－60 000元－“三险一金”等专项扣除－子女教育等专项附加扣除－依法确定的其他扣除－符合条件的公益慈善事业捐赠）×适用税率－速算扣除数]－减免税额-已预缴税额

（二）无需办理汇算清缴的情形

纳税人取得综合所得时已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的，**无须办理**汇算清缴：

1.汇算清缴需补税但综合所得收入**全年不超过规定金额（2027 年 12 月 31 日前为 12 万元）**的；

2.汇算清缴需补税但**不超过规定金额（2027 年 12 月 31 日前为 400 元）**的；

3.已预缴税额与汇算清缴实际应纳税额一致的；

4.符合汇算清缴退税条件但不申请退税的。

（三）需要办理汇算清缴的情形

符合下列情形之一的，纳税人需办理汇算清缴：

1.已预缴税额大于汇算清缴实际应纳税额且申请退税的；

2.已预缴税额小于汇算清缴实际应纳税额且不符合“无须办理汇算清缴的情形”的。

3.因适用所得项目错误、扣缴义务人未依法履行扣缴义务、取得综合所得无扣缴义务人，造成纳税年度少申报或者未申报综合所得的。

（四）办理时间

纳税人应当在取得综合所得的纳税年度的**次年 3 月 1 日至 6 月 30 日办理汇算清缴**。在中国境内无住所的纳税人**汇算清缴开始前离境**的，可以在**离境前办理**。

第三章　国际税收

【知识点】税收管辖权

（一）税收管辖权的概念和分类

1. 税收管辖权的概念

税收管辖权是一国政府在征税方面的主权，它表现在一国政府有权决定对哪些人征税、征何种税、征多少税及如何征税等方面。税收管辖权是国家主权的重要组成部分，而国家主权的行使范围一般遵从**属地原则和属人原则**。

在国际税收实践中，各国都是以纳税人或征税对象与本国的主权存在着某种属人或属地性质的连接因素，作为行使税收管辖权的前提或依据，属人性质的连接因素就是**税收居所**，属地性质的连接因素就是**所得来源地**。

2. 税收管辖权的分类

税收管辖权分类	具体内容
收入来源地管辖权	又称地域管辖权，按照**属地原则**确立税收管辖权，它根据纳税人的所得和财产价值是否来源于本国境内行使征税权，而不论纳税人是否为本国的公民或居民。
居民管辖权	按照**属人原则**确立税收管辖权，它是指一国政府对本国居民来自世界范围的全部所得和财产行使征税权。
公民管辖权	又称国籍税收管辖权，它是一国政府对具有本国国籍者在世界范围内取得的所得和拥有的财产行使征税权。

（二）约束税收管辖权的国际惯例

1. 约束居民管辖权的国际惯例

当一个国家行使居民管辖权征税时，首先要确定纳税人是否具有该国的居民身份。

（1）自然人**居民身份的**确定

自然人居民身份判定标准	具体内容
法律标准	也称**意愿标准**，纳税人在某一国家内有居住主观意愿的，即为该国居民。
住所标准	也称**户籍标准**，纳税人凡在某一国家内拥有**永久性住所或习惯性居所**的，即为该国居民，

	该国政府对其来源世界各地的全部所得征税。
停留时间标准	任何个人在一国境内居住或停留达到一定时间以上，就成为该国的居民。

（2）法人居民身份的确定

法人居民身份判定标准	具体内容
注册地标准	也称法律标准，是指法人的居民身份依据法人在何国注册成立而定。
实际管理和控制中心所在地标准	（1）依据法人在本国是否设有管理和控制中心来判定其居民身份。 （2）管理和控制中心：指法人的董事会或股东大会会议的场所，是一个事实上的概念，不同于法人的日常经营管理机构。
总机构所在地标准	（1）凡是总机构设在哪一国，便为该国居民公司。 （2）所谓总机构是负责管理和控制法人的全部日常经营业务，并统一核算法人盈亏的中心机构，如各类总公司、总厂或总店。
控股权标准	也称资本控制标准，控制公司表决权的股东是哪一国的居民，就确定该公司是哪一国的法人居民，该国可以依据居民管辖权征税。

2.约束收入来源地管辖权的国际惯例

（1）经营所得的来源地的确定：

经营所得来源地判定标准	具体内容
①常设机构标准	如果非居民的经营活动是通过在本国设立的营业机构或固定场所实施，并由此获得经营所得，则判定该笔营业所得来自于本国。 常设机构标准成为各国普遍接受的判定经营所得来源地的标准。
②交易地标准	英美法系国家比较侧重以交易地点来判定经营所得的来源地。交易地点包括但不限于：合同的签约地、货物的生产地、交付地、货款的支付地等。

（2）劳务所得来源地的确定

跨国自然人从事劳务的劳务所得包括独立劳务所得、非独立劳务所得和其他劳务所得。

劳务所得类型	劳务所得来源地判定标准

独立劳务所得	①固定基地标准；②停留期间标准；③所得支付者标准	
非独立劳务所得	①停留期间标准；②所得支付者标准	
其他类型的劳务所得	董事费	国际上通行的做法是按照所得支付地标准确认支付董事费的公司所在国有权征税
	跨国从事演出、表演或参加比赛的演员、艺术家和运动员	国际上通行的做法是均由活动所在国行使收入来源地管辖权征税

（3）投资所得来源地的确定

投资所得，指投资者将其资金、财产或权利提供给他人使用所获取的所得，包括利息、股息、特许权使用费等。

投资所得来源地判定标准	具体内容
①权利提供地标准	由提供收取利息、股息、特许权使用费等权利的居民所在国行使征税权。
②权利使用地标准	权利在哪个国家使用，就判定投资所得来源于哪个国家。
③双方分享征税权利	为调整居住国和非居住国之间对跨国投资所得征税的矛盾，国际上通常是按利益共享原则，合理划分这类权利的提供方和使用方双方国家的征税权，对非居住国征税的最高额做出限制，以便给这类权利的提供方所在国行使征税权留有余地。

（4）不动产所得来源地的确定

不动产所得，是指出租和使用不动产所取得的所得。

不动产所得的来源地以不动产的所在地或坐落地为判定标准，由不动产的所在地或坐落地国家行使收入来源地管辖权。

（5）财产转让所得来源地的确定

财产转让所得，指出售动产和转让不动产的收益。

所得类型	来源地标准
①出售动产收益	国际上通常考虑与企业利润征税权原则相一致，由转让者的居住国征税。
②不动产转让所得	不动产的坐落地国家征税。
③转让或出售常设机构的营业财产或从事个人独立	由其所属常设机构或固定基地所在国征税。

劳务的固定基地财产权力	
④转让或出售从事国际运输的船舶、飞机	船舶、飞机企业的居住国征税。

（6）遗产继承所得来源地的确定

对于跨国取得的遗产继承所得，其来源地的确定，国际上通常视不同情况予以确定。

所得类型	来源地标准
①不动产或有形动产	由遗产所在国对遗产所得行使收入来源地管辖权征税。
②股票或债权	以其发行者或债务人的居住国为遗产所在地，并由遗产所在国对遗产所得行使收入来源地管辖权征税。

【知识点】国际税收协定管理

（一）受益所有人认定

在申请享受我国对外签署的税收协定中对股息、利息和特许权使用费等条款的税收待遇时，缔约国居民需要向税务机关提供资料，进行受益所有人的认定。

1.受益所有人

受益所有人是指对所得或所得据以产生的权利或财产具有所有权和支配权的人。

判定需要享受税收协定待遇的缔约对方居民（以下简称申请人）“受益所有人”身份时，应根据本条所列因素，结合具体案例的实际情况进行综合分析。

一般来说，下列因素不利于对申请人“受益所有人”身份的判定：

（1）申请人有义务在收到所得的12个月内将所得的50%以上支付给第三国（地区）居民，“有义务”包括约定义务和虽未约定义务但已形成支付事实的情形。

（2）申请人从事的经营活动不构成实质性经营活动。

（3）缔约对方国家（地区）对有关所得不征税或免税，或征税但实际税率极低。

（4）在利息据以产生和支付的贷款合同之外，存在债权人与第三人之间在数额、利率和签订时间等方面相近的其他贷款或存款合同。

（5）在特许权使用费据以产生和支付的版权、专利、技术等使用权转让合同之外，存在申请人与第三人之间在有关版权、专利、技术等的使用权或所有权方面的转让合同。

2.申请人“受益所有人”身份的判定

申请人从中国取得的所得为股息时，申请人虽不符合“受益所有人”条件，但直接或间接持有申请人100%股份的人符合“受益所有人”条件，并且属于以下两种情形之一的，应认为申请人具有“受益所有

人”身份：

（1）上述符合“受益所有人”条件的人为申请人所属居民国（地区）居民。

（2）上述符合“受益所有人”条件的人虽不为申请人所属居民国（地区）居民，但该人和间接持有股份情形下的中间层均为符合条件的人。

3. 申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款

下列申请人从中国取得的所得为股息时，可不根据上述规定的因素进行综合分析，直接判定申请人具有“受益所有人”身份：

（1）缔约对方政府；

（2）缔约对方居民且在缔约对方上市的公司；

（3）缔约对方居民个人；

（4）申请人被第（1）至（3）项中的一人或多人直接或间接持有100%股份，且间接持有股份情形下的中间层为中国居民或缔约对方居民。

【知识点】设立机构、场所的非居民企业税收管理

（一）税收管理的一般规定

该类非居民企业应当按照《税收征管法》及有关法律法规设置账簿，根据合法、有效凭证记账，进行核算，并应按照其实际履行的功能与承担的风险相匹配的原则，准确计算应纳税所得额，据实申报缴纳企业所得税。

该类非居民企业应当办理税务登记和申报缴税事宜，包括企业所得税季度预缴申报、年度申报及汇算清缴，税务机关进行日常管理和跟踪管理。

该类非居民企业管理对象分为“营业机构类”和“营业场所类”。

分类	类型	征税方式
营业机构类	外国企业分公司、外国企业常驻代表机构等	据实申报，不能据实申报的，税务机关可以核定征收。
营业场所类	非居民企业在境内承包工程和提供劳务等临时开展营业活动	自行据实申报。 【注意】如果“营业场所类”在境内仅为特定合同而在境内开展营业，持续时间通常较短而遵从程度较低，税务机关可以指定支付人作为扣缴义务人。

（二）设立构、场所的非居民企业企业所得税的查账征收

1. 该类非居民企业在计算应纳税额时，**收入、成本、费用、扣除**的确定基本适用居民企业的规定。

2. 适用税率：**25%**。

3. 税收优惠：一般情况下，设立机构、场所的非居民企业也能**与居民企业同等享受税收优惠**，但应当符合规定的具体适用条件。

4. **税收抵免**：非居民企业在中国境内设立机构、场所，取得发生在中国境外但与该机构、场所有实际联系的应税所得，已在境外缴纳的所得税额，可以从其当期应纳税额中抵免。

（三）设立构、场所的非居民企业企业所得税的**核定**征收

1. 核定征收办法

非居民企业因会计账簿不健全，资料残缺难以查账，或者其他原因不能准确计算并据实申报其应纳税所得额的，税务机关有权采取以下方法**核定**其应纳税所得额：

方式	计算公式	适用范围
（1）按**收入**总额核定应纳税所得额	应纳税所得额＝收入总额×经税务机关核定的利润率	适用于能够**正确核算收入**或通过合理方法推定收入总额，但不能正确核算成本费用的非居民企业。
（2）按**成本费用**核定应纳税所得额	应纳税所得额＝成本费用总额÷（1－**经税务机关核定的利润率**）×经税务机关核定的利润率	适用于能够**正确核算成本费用**，但不能正确核算收入总额的非居民企业。
（3）按**经费支出**换算收入核定应纳税所得额	应纳税所得额＝本期经费支出总额÷（1－**经税务机关核定的利润率**）×经税务机关核定的利润率	适用于能够**正确核算经费支出**总额，但不能正确核算收入总额和成本费用的非居民企业。

2. 税务机关可按照以下标准确定非居民企业的利润率：

（1）从事承包工程作业、设计和咨询劳务的，利润率为 **15%－30%**；

（2）从事管理服务的，利润率为 **30%－50%**；

（3）从事其他劳务或劳务以外经营活动的，利润率不低于 **15%**。

3. 其他规定

非居民企业与中国居民企业签订机器设备或货物销售合同，同时提供设备安装、装配、技术培训、指导、监督服务等劳务，其销售货物合同中未列明提供上述劳务服务收费金额，或者计价不合理的，主管税务机关可以根据实际情况，参照相同或相近业务的计价标准**核定劳务收入**。无参照标准的，以不低于销售

货物合同总价款的10%为原则，确定非居民企业的劳务收入。

（四）设立机构、场所的非居民企业企业所得税汇算清缴管理

1.非居民企业具有下列情形之一的，可不参加当年度的企业所得税汇算清缴：

（1）临时来华承包工程和提供劳务不足1年，在年度中间终止经营活动，且已经结清税款。

（2）汇算清缴期内已办理注销。

（3）其他经主管税务机关批准可不参加当年度企业所得税汇算清缴。

2.汇算清缴时限。

（1）非居民企业应当自年度终了之日起5个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。

（2）非居民企业在年度中间终止经营活动的，应当自实际经营终止之日起60日内，向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。

【知识点】外国企业常驻代表机构税收管理

1.代表机构应当自领取市场主体登记证件（或有关部门批准）之日起30日内，向所在地主管税务机关申报办理税务登记。

2.代表机构应当按照有关法律、行政法规和国务院财政、税务主管部门的规定设置账簿，根据合法、有效凭证记账，进行核算，并应按照实际履行的功能和承担的风险相配比的原则，准确计算其应税收入和应纳税所得额，在季度终了之日起15日内向主管税务机关据实申报缴纳企业所得税。

3.对账簿不健全，不能准确核算收入或成本费用，以及无法按照前述规定据实申报的代表机构，税务机关有权采取以下两种方式核定其应纳税所得额：

（1）按经费支出换算收入

应纳税所得额＝本期经费支出额÷（1－核定利润率）×核定利润率

适用范围：适用于能够准确反映经费支出但不能准确反映收入或成本费用的代表机构。

代表机构的经费支出额包括：在中国境内、外支付给工作人员的工资、薪金，奖金，津贴，福利费，物品采购费（包括汽车、办公设备等固定资产），通讯费，差旅费，房租，设备租赁费，交通费，交际费，其他费用，等等。

①购置固定资产所发生的支出，以及代表机构设立时或者搬迁等原因所发生的装修费支出，应在发生时一次性作为经费支出额换算收入计税。

②利息收入不得冲抵经费支出额；发生的交际应酬费，以实际发生数额计入经费支出额。

③以货币形式用于我国境内的公益、救济性质的捐赠、滞纳金、罚款，以及为其总机构垫付的不属于

其自身业务活动所发生的费用，不应作为代表机构的经费支出额。

④其他费用包括：为总机构从中国境内购买样品所支付的样品费和运输费用，国外样品运往中国发生的中国境内的仓储费用、报关费用，总机构人员来华访问聘用翻译的费用，总机构为中国某个项目投标由代表机构支付的购买标书的费用等。

（2）按收入总额核定应纳税所得额

计算公式：应纳企业所得税额＝收入总额×核定利润率×企业所得税税率

适用范围：适用于可以准确反映收入但不能准确反映成本费用的代表机构。

4.代表机构的核定利润率不应低于15%。

采取核定征收方式的代表机构，如能建立健全会计账簿，准确计算其应税收入和应纳税所得额，报主管税务机关备案，可调整为据实申报方式。

【知识点】非居民企业派遣人员在中国境内提供劳务企业所得税管理

1.非居民企业（以下统称派遣企业）派遣人员在中国境内提供劳务，如果派遣企业对被派遣人员工作结果承担部分或全部责任和风险，通常考核评估被派遣人员的工作业绩 ，应视为派遣企业在中国境内设立机构、场所提供劳务；如果派遣企业属于税收协定缔约对方企业，且提供劳务的机构、场所具有相对的固定性和持久性，该机构、场所构成在中国境内设立的常设机构。

在作出上述判断时，应结合下列因素予以确定：

（1）接收劳务的境内企业（以下统称接收企业）向派遣企业支付管理费、服务费性质的款项；

（2）接收企业向派遣企业支付的款项金额超出派遣企业代垫、代付被派遣人员的工资、薪金、社会保险费及其他费用；

（3）派遣企业并未将接收企业支付的相关费用全部发放给被派遣人员，而是保留了一定数额的款项；

（4）派遣企业负担的被派遣人员的工资、薪金未全额在中国缴纳个人所得税；

（5）派遣企业确定被派遣人员的数量、任职资格、薪酬标准及其在中国境内的工作地点。

2.如果派遣企业仅为在接收企业行使股东权利、保障其合法股东权益而派遣人员在中国境内提供劳务的，包括被派遣人员为派遣企业提供对接收企业投资的有关建议、代表派遣企业参加接收企业股东大会或董事会议等活动，均不因该活动在接收企业营业场所进行而认定为派遣企业在中国境内设立机构、场所或常设机构。

3.符合第1条规定的派遣企业应依法准确计算其取得的所得并据实申报缴纳企业所得税；不能如实申报的，税务机关有权按照相关规定核定其应纳税所得额。

【知识点】非居民企业从事国际运输业务税收管理

1.从事国际运输业务，是指非居民企业以自有或者租赁的船舶、飞机、舱位，运载旅客、货物或者邮件等进出中国境内口岸的经营活动以及相关装卸、仓储等附属业务。

非居民企业以程租、期租、湿租的方式出租船舶、飞机取得收入的经营活动属于国际运输业务。

2.非居民企业应自有关部门批准其经营资格或运输合同、协议签订之日起30日内，自行或委托代理人选择向境内一处业务口岸所在地主管税务机关办理税务登记，并同时提供经营资格证书、经营航线资料、相关业务合同以及境内联系人等相关信息。

非居民企业选择境内一处口岸办理税务登记后，应当在其他业务口岸发生业务时向所在地主管税务机关报送税务登记资料、运输合同及其他相关资料的复印件。

3.非居民企业按照上述规定已经办理税务登记的，应当按照《税收征管法》及有关法律法规设置账簿，根据合法、有效凭证记账，进行核算，准确计算应纳税所得额，自行或委托代理人向税务登记所在地主管税务机关依法申报缴纳企业所得税。

4.非居民企业从事国际运输业务取得的所得应根据《企业所得税法》的规定，从收入总额中减除实际发生并与取得收入有关、合理的支出后的余额确定应纳税所得额。

5.非居民企业不能准确计算并据实申报其应纳税所得额的，由主管税务机关按照《非居民企业所得税核定征收管理办法》（国税发〔2010〕19号）的规定核定其应纳税所得额。

【知识点】非居民企业间接转让中国应税财产企业所得税处理

1.非居民企业通过实施不具有合理商业目的的安排间接转让中国居民企业股权等财产，规避企业所得税纳税义务的，可以重新定性该间接转让交易，确认为直接转让中国居民企业股权等财产。

2.与间接转让中国应税财产相关的整体安排同时符合以下情形的，无需进行分析和判断，应直接认定为不具有合理商业目的：

（1）境外企业股权75%（含）以上价值直接或间接来自于中国应税财产。

（2）间接转让中国应税财产交易发生前一年内任一时点，境外企业资产总额（不含现金）的90%（含）以上直接或间接由在中国境内的投资构成，或间接转让中国应税财产交易发生前一年内，境外企业取得收入的90%（含）以上直接或间接来源于中国境内。

（3）境外企业及直接或间接持有中国应税财产的下属企业虽在所在国家登记注册，以满足法律所要求的组织形式，但实际履行的功能及承担的风险有限，不足以证实其具有经济实质。

（4）间接转让中国应税财产交易在境外应缴所得税税负低于直接转让中国应税财产交易在中国的可能税负。

3.与间接转让中国应税财产相关的整体安排符合以下情形之一的，不适用上述第1条的规定：

（1）非居民企业在公开市场买入并卖出同一上市境外企业股权取得间接转让中国应税财产所得。

（2）在非居民企业直接持有并转让中国应税财产的情况下，按照可适用的税收协定或安排的规定，该项财产转让所得在中国可以免予缴纳企业所得税。

4.间接转让中国应税财产同时符合以下条件的，应认定为具有合理商业目的：

（1）交易双方的股权关系具有下列情形之一：

①股权转让方直接或间接拥有股权受让方80%（含）以上的股权。

②股权受让方直接或间接拥有股权转让方80%（含）以上的股权。

③股权转让方和股权受让方被同一方直接或间接拥有80%以上的股权。

上述间接拥有的股权按照持股链中各企业的持股比例乘积计算。

（2）本次间接转让交易后可能再次发生的间接转让交易相比在未发生本次间接转让交易情况下的相同或类似间接转让交易，其中国所得税负担不会减少。

（3）股权受让方全部以本企业或与其具有控股关系的企业的股权（不含上市企业股权）支付股权交易对价。

【知识点】我国税收抵免制度

应纳税额＝境内外应纳税所得总额×税率－减免、抵免税额－境外所得抵免税额

下列所得已在境外缴纳的所得税税额，可从其当期应纳税额中抵免，抵免限额为该项所得按《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定计算的应纳税额；超过抵免限额的部分，可在以后5个年度内，用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补：

（1）居民企业来源于中国境外的应税所得；

（2）非居民企业在中国境内设立机构、场所，取得发生在中国境外但与该机构、场所有实际联系的应税所得。

居民企业从其直接或者间接控制的外国企业分得的来源于中国境外的股息、红利等权益性投资收益，外国企业在境外实际缴纳的所得税税额中属于该项所得负担的部分，可以作为该居民企业的可抵免境外所得税税额，在企业所得税税法规定的抵免限额内抵免。

（一）境外所得的范围和抵免办法

1.纳税人境外所得的范围

（1）居民企业（包括按境外法律设立但实际管理机构在中国，被判定为中国税收居民的企业）可以就其取得的境外所得直接缴纳和间接负担的境外企业所得税性质的税额进行抵免。

（2）非居民企业（外国企业）在中国境内设立的机构（场所）可以就其取得的发生在境外，但与该

机构（场所）有实际联系的所得**直接缴纳**的境外企业所得税性质的税额进行抵免。

2.抵免办法

（1）直接抵免

企业直接作为纳税人就其境外所得在境外缴纳的所得税额在我国应纳税额中抵免。

适用范围：

①主要适用于企业就来源于**境外的营业利润所得**在境外所缴纳的企业所得税；（总分公司）

②就来源于或发生于境外的股息、红利等权益性投资所得、利息、租金、特许权使用费、财产转让等所得在境外被**源泉扣缴**的**预提所得税**。

（2）间接抵免

境外企业就分配股息前的利润缴纳的外国所得税额中由我国居民企业就该项分得的股息性质的所得**间接负担**的部分，在我国的应纳税额中抵免。

适用范围：我国居民企业从其符合规定的**境外子公司**取得的股息、红利等权益性投资收益所得。（**母子公司**）

（二）境外所得税额抵免计算的基本项目

企业应按照税法的有关规定准确计算下列当期与抵免境外所得税有关的项目后，确定当期实际可抵免分国（地区）别的境外所得税税额和抵免限额：

1.境内所得的应纳税所得额（境内应纳税所得额）和分国（地区）别的境外所得的应纳税所得额（境外应纳税所得额）；

2.分国（地区）别的**可抵免**境外所得税税额；

3.分国（地区）别的境外所得税的**抵免限额**。

【计算思路】

①计算确定分国别（地区）的境外应纳税所得额；

②确定分国（地区）别的可抵免境外所得税税额：**即境外已纳税款**；

③计算抵免限额。

某国（地区）所得税抵免限额＝中国境内、境外所得依照企业所得税法及实施条例的规定计算的应纳税总额×来源于某国（地区）的应纳税所得额÷中国境内、境外应纳税所得额总额

即：抵免限额＝分国别（地区）的境外应纳税所得额×我国企业所得税税率（25%或15%）

④确定准予抵免的境外税额：**不超过抵免限额**。

（三）境外应纳税所得额的计算

企业应按照我国税法的有关规定，确定中国境外所得，即境外税前所得，并按以下规定计算境外应纳所得税税额。

根据我国税法确定的境外所得，在计算适用境外税额**直接抵免**的应纳税所得额时，应为将该项境外所得直接缴纳的境外所得税额还原计算后的境外税前所得；上述直接缴纳税额还原后的所得中属于股息、红利所得的，在计算适用境外税额间接抵免的境外所得时，应再将该项境外所得**间接负担**的税额还原计算，即该境外股息、红利所得应为境外股息、红利税后净所得与就该项所得直接缴纳和间接负担的税额**之和**。

对上述税额还原后的境外税前所得，应再就计算企业应纳税所得总额时已按税法规定扣除的有关成本费用中与境外所得有关的部分进行对应调整扣除后，计算境外应纳税所得额。

【总结】境外税前应纳税所得额的计算

直接抵免	境外税前应纳税所得额＝分回境内的税后所得＋境外直接缴纳的税额（含预提所得税）－调整扣除
间接抵免	境外股息、红利所得＝分回境内的股息红利净所得＋**预提所得税**＋**间接负担所得税**－调整扣除

【知识点】适用间接抵免的外国企业持股比例的计算层级

企业在境外取得的股息所得，在按规定计算该企业境外股息所得的可抵免所得税额和抵免限额时，由该企业直接或者间接持有 **20%以上**股份的外国企业，限于按照规定持股方式确定的 5 层外国企业，即：

第一层：企业**直接持有 20%**以上股份的外国企业；

第二层至第五层：单一上一层外国企业直接持有 20%以上股份，且由该企业直接持有或通过一个或多个符合规定持股方式的外国企业间接持有总和达到 20%以上股份的外国企业。（**母子关系＋祖孙关系**）

上述符合规定的“持股条件”是指各层企业直接持股、间接持股以及为计算居民企业间接持股总和比例的每一个单一持股，**均应达到 20%**的持股比例。

【知识点】境外所得间接负担税额的计算

居民企业在用境外所得间接负担的税额进行税收抵免时，其取得的境外投资收益实际间接负担的税额，是指根据直接或者间接持股方式合计持股 20%以上（含 20%）的规定层级的外国企业股份，由此应分得的股息、红利等权益性投资收益中，从**最低一层**外国企业起逐层计算的属于由上一层企业负担的税额，其计算公式如下：

本层企业所纳税额属于由一家上一层企业负担的税额＝（本层企业就利润和投资收益所实际缴纳的税额＋符合规定的由本层企业间接负担的税额）×本层企业向一家上一层企业分配的股息（红利）/本层企业所得税后利润额

即：本层企业所纳税额属于由一家上一层企业负担的税额＝（本层企业就利润和投资收益所实际缴纳的税额＋符合规定的由本层企业间接负担的税额）×分红%×持股%

间接抵免计算步骤 ：

①确定间接抵免子公司范围：20%，五层

②境外税前应纳税所得额＝分回的税后股息红利＋预提所得税＋间接负担所得税－调整扣除

③境外实缴税额（可予抵免境外所得税额）＝分回的股息红利被代扣代缴的预提所得税（直接税）＋间接负担所得税

④抵免限额＝境外税前所得额×25%（或 15%）

⑤比较确定准予抵免的境外税额：不超过抵免限额。

应纳税额＝境内外所得额×税率－可抵免税额

【知识点】简易办法计算抵免税额

1. 适用简易抵免的所得包括：企业从境外取得营业利润所得和符合境外税额间接抵免条件的股息所得两种。

2. 简易抵免方法。

（1）“定率计算”简易抵免法。

企业从境外取得营业利润所得以及符合境外税额间接抵免条件的股息所得，虽有所得来源国（地区）政府机关核发的具有纳税性质的凭证或证明，但因客观原因无法真实、准确地确认应当缴纳并已经实际缴纳的境外所得税税额的，除就该所得直接缴纳及间接负担的税额在所得来源国（地区）的实际有效税率低于 12.5%以上的外，可按境外应纳税所得额的 12.5%作为抵免限额，企业按该国（地区）税务机关或政府机关核发具有纳税性质凭证或证明的金额，其不超过抵免限额的部分，准予抵免；超过的部分不得抵免。

（2）“白名单”简易抵免法。

企业从境外取得营业利润所得以及符合境外税额间接抵免条件的股息所得；凡所得来源国（地区）的法定税率且其实际有效税率明显高于 25%的，可直接以按 25%计算抵免限额。

居民企业从境外未达到直接持股 20%条件的境外子公司取得的股息所得，以及取得利息、租金、特许权使用费、转让财产等所得，向所得来源国直接缴纳的预提所得税额，应按直接抵免有关规定正常计算抵免，不适用简易办法计算抵免。

【知识点】国际避税与反避税

1. 国际避税的主要手段

（1）利用转让定价。

（2）避免或转换税收居民身份。

（3）利用**资本弱化**。

（4）**滥用税收协定**。

2.一般反避税调查的情形。

税务机关可依法对存在下列避税安排的企业，启动一般反避税调查：

（1）**滥用税收优惠**。

（2）**滥用税收协定**。

（3）**滥用公司组织形式**。

（4）**利用避税港避税**。

（5）其他**不具有合理商业目的**的安排。

【知识点】应对经济数字化国际税收新规则

（一）BEPS 包容性框架“双支柱”方案。

“双支柱”方案包括支柱一和支柱二。

支柱一用于解决市场辖区征税权的不平衡问题，主要包括金额 A 规则和金额 B 规则；支柱一主要解决超大型跨国企业集团不分剩余利润在哪里缴税的问题。

支柱二用于抑制跨国企业集团逃避税行为，为各国税收竞争划定底线，解决税基侵蚀和利润转移，主要包括基于各国国内税法的全球反税基侵蚀规则（GIoBE）和基于税收协定的应税规则。

GIoBE 规则确保跨国企业集团的合并收入在各个辖区都至少承担 15%的税负；应税规则针对利息、特许权使用费等费用支付，确保此类费用支付的**名义税率不低于 9%**。

1.支柱一

（1）金额 A 规则。其适用对象为年合并收入超过 **200 亿欧元以上**（方案开始实施的 7 年后拟对实施情况进行审议，如方案实施成功则年收入门槛将降低至 100 亿欧元）**且合并税前利润率超过 10%**的跨国企业集团。不适用于**采掘业**和**受监管的金融服务业**。

（2）金额 B 规则。为跨国企业集团在市场辖区发生的基础营销和分销活动，提供简化转让定价方法，以确定市场辖区的利润回报。

2.支柱二。

（1）全球反税基侵蚀（GIoBE）规则。

GIoBE 规则采用补足税机制，通过收入纳入规则和低税支付规则，将跨国企业就其在一个辖区内的超额所得所缴纳的所得税税负，提高至全球最低税率（15%）水平。收入纳入规则优先于低税支付规则使用。

GIoBE 规则制定了两个例外条款：**微利排除和安全港**。

（2）应税规则。

应税规则适用所得的类型主要包括：利息、特许权使用费、分销权使用费、保险和再保险费用、提供金融担保的费用、租金或其他支付、服务提供所得等。

（3）支柱二的一揽子并行方案。

方案新引入四项安全港规则：并行安全港、最终母公司安全港、简化有效税率安全港、基于经济实质的税收激励措施安全港。

（二）联合国方案。

自动化数字服务（ADS）是指通过互联网或其他电子网络提供的需要最少量人工参与的任何服务。

通常以下服务可能被认定为 ADS：在线广告服务、提供用户数据、在线搜索引擎、在线中介平台服务、社交媒体平台、数字内容服务、在线游戏平台、云计算服务、**标准化的在线教学服务**等。

ADS 一般不包括：定制专业服务、**定制在线教学服务**、在线销售除广告外的商品和服务、不考虑网络连接的实体货物销售收入、提供接入互联网或其他电子网络的服务。

ADS 所得来源国的确定，以 ADS 相关款项的**支付地**为所得来源地。

第四章　印花税

【知识点】征税范围

书面合同	借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同
产权转移书据	土地使用权出让书据、土地使用权、房屋等**所有权**转让书据、股权转让书据（不包括应缴纳证券交易印花税的股权转让书据）、商标专用权、著作权、专利权、**专有技术使用权**转让书据 【提示】上述转让包括买卖（出售）、继承、赠与、互换、分割
营业账簿	记载“**实收资本**”和“**资本公积**”的账簿
证券交易	——

各应税凭证注意事项：

1. 借款合同：指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人所签订的借款合同，**不包括银行同业拆借**。

2. 买卖合同：指动产买卖合同，包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同。

（1）还包括各出版单位与发行单位之间订立的图书、报纸、期刊、音像制品的征订凭证（包括**订购单、订数单**等）。

（2）**发电厂与电网之间**、**电网与电网之间**书立的购售电合同，应当按买卖合同税目缴纳印花税。

（3）**不包括个人书立的动产**买卖合同。

（4）企业之间书立的确定买卖关系、明确买卖双方权利义务的订单、要货单等单据，且**未另外书立**买卖合同的，应当按规定缴纳印花税。

3. 承揽合同：包括加工、定做、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同。

4. 运输合同：指货运合同和多式联运合同，**不包括管道运输合同**。

5. 技术合同：**不包括专利权转让、专有技术使用权转让书据**，属于“产权转移书据”税目。专利申请转让、非专利技术转让所书立的合同属于“技术合同”税目。

6. 财产保险合同：包括财产、责任、保证、信用等保险合同，不包括**再保险合同**。

7. 产权转移书据：土地使用权转让书据**不包括土地承包经营权**和**土地经营权转移**。

8. 下列情形的凭证，**不属于**印花税征收范围：

（1）人民法院的生效**法律文书**，仲裁机构的**仲裁文书**，监察机关的**监察文书**。

（2）**县级以上**人民政府及其所属部门按照行政管理权限征收、收回或者补偿安置房地产书立的合同、协议或者行政类文书。

（3）总公司与分公司、分公司与分公司之间书立的作为执行**计划使用**的凭证。

（4）**电网与用户**之间签订的供用电合同；

（5）在融资性售后回租业务中，对承租人、出租人因出售租赁资产及**购回租赁资产所签订的合同**。

【知识点】减免税优惠

一、根据《印花税法》有关规定，下列凭证免征印花税：

1. 应税凭证的**副本**或者**抄本**；

2. 依照法律规定应当予以免税的**外国驻华使馆**、**领事馆**和**国际组织驻华代表**机构为获得馆舍书立的应税凭证；

3. 中国人民解放军、中国人民武装警察部队书立的应税凭证；

4. 农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买**农业生产资料**或者销售**农产品书立的买卖合同和农业保险合同**；

5. 无息或者贴息借款合同、国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同；

6. 财产所有权人将财产**赠与**政府、学校、社会福利机构、慈善组织书立的产权转移书据；

7. 非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫生材料书立的买卖合同；

8. 个人与电子商务经营者订立的**电子订单**。

二、减免税其他优惠

1. 个人销售或**购买住房**签订的产权转移书据暂免征收印花税；对个人出租、承租住房签订的租赁合同，免征印花税。

2. 对**农牧业保险合同**免税。

3. 凡附有军事运输命令或使用专用的军事物资运输结算凭证货物运输和附有县级以上（含县级）人民政府**抢险救灾**物资运输证明文件的运费结算凭证，免征印花税。

4. 对经国务院和省级人民政府决定或批准进行的国有（含国有控股）企业改组改制而发生的上市公司国有股权无偿转让行为，暂不征收证券（股票）交易印花税。

5. 自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对与**高校学生**签订的**高校学生公寓**租赁合同，免征印花税。

6. 为支持国家**商品储备**业务发展，对商品储备管理公司及其直属库资金账簿免征印花税；对其承担商

品储备业务过程中书立的购销合同免征印花税，对合同其他各方当事人应缴纳的印花税照章缴纳。

7. 自 2018 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，对金融机构与小型、微型企业签订的借款合同免征印花税。

8. 在棚户区改造过程中，对改造安置住房经营管理单位、开发商与改造安置住房有关的印花税以及购买安置住房的个人涉及的印花税予以免征。

9. 支持公共租赁住房建设和运营的税收优惠。

（1）对公共租赁住房经营管理单位免征建设、管理公租房涉及的印花税。在其他住房项目中配套建设公租房，按公租房建筑面积占总建筑面积的比例免征建设、管理公租房涉及的印花税。

（2）对公共租赁住房经营管理单位购买住房作为公租房，免征印花税；对公租房租赁双方免征签订租赁协议涉及的印花税。

10. 对保障性住房经营管理单位与保障性住房相关的印花税，以及保障性住房购买人涉及的印花税予以免征。

11. 关于廉租住房、经济适用住房建设的优惠政策。

对廉租住房、经济适用住房经营管理单位与廉租住房、经济适用住房相关的印花税以及廉租住房承租人、经济适用住房购买人涉及的印花税予以免征。

开发商在经济适用住房、商品住房项目中配套建造廉租住房，在商品住房项目中配套建造经济适用住房，如能提供政府部门出具的相关材料，可按廉租住房、经济适用住房建筑面积占总建筑面积的比例免征开发商应缴纳的印花税。

12. 各类发行单位之间，以及发行单位与订阅单位或个人之间书立的征订凭证，暂免征收印花税。

13. 对被撤销金融机构接收债权、清偿债务过程中签订的产权转移书据，免征印花税。

14. 我国银行业开展信贷资产证券化业务试点中的优惠政策。我国银行业开展信贷资产证券化业务试点中，可享受如下税收优惠政策：

（1）发起机构、受托机构在信贷资产证券化过程中，与资金保管机构、证券登记托管机构以及其他为证券化交易提供服务的机构签订的其他应税合同，暂免征收发起机构、受托机构应缴纳的印花税；

（2）受托机构发售信贷资产支持证券以及投资者买卖信贷资产支持证券暂免征收印花税；

（3）发起机构、受托机构因开展信贷资产证券化业务而专门设立的资金账簿暂免征收印花税。

15. 关于证券投资者保护基金的税收优惠。

经国务院批准，证券投资者保护基金有限责任公司（以下简称保护基金公司）及其管理的证券投资者保护基金（以下简称保护基金）的下列应税凭证，可享受如下印花税优惠政策：

（1）对保护基金公司新设立的**资金账簿**免征印花税。

（2）对保护基金公司与中国人民银行签订的**再贷款合同**、与证券公司行政清算机构签订的**借款合同**，免征印花税。

（3）对保护基金公司接收被处置证券公司财产签订的**产权转移书据**，免征印花税。

（4）对保护基金公司以保护基金自有财产和接收的受偿资产与保险公司签订的**财产保险合同**，免征印花税。

16. 关于保险保障基金公司相关应税凭证的税收优惠。

自 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对**保险保障基金公司**涉及的下列应税凭证，免征印花税：

（1）新设立的资金账簿；

（2）在对保险公司进行风险处置和破产救助过程中签订的产权转移书据；

（3）在对保险公司进行风险处置过程中与中国人民银行签订的再贷款合同；

（4）以保险保障基金自有财产和接收的受偿资产与保险公司签订的财产保险合同。

对与保险保障基金公司签订上述产权转移书据或应税合同的其他当事人照章征收印花税。

17. 关于**农村饮水安全工程**的税收优惠。

自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日对**农村饮水安全工程运营管理单位**为建设饮水工程取得土地使用权而签订的产权转移书据，以及与施工单位签订的建设工程合同，免征印花税。

18. 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对**增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半**征收印花税（不含证券交易印花税）。

19. 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施**减半**征收。

20. 为继续支持银行业金融机构、金融资产管理公司**处置不良债权**，有效防范金融风险，对银行业金融机构、金融资产管理公司接收、处置抵债资产过程中涉及的合同、产权转移书据和营业账簿免征印花税，对合同或产权转移书据其他各方当事人应缴纳的印花税照章征收。

21. 为支持筹办哈尔滨 2025 年第九届亚洲冬季运动会，自 2024 年 4 月 1 日起，对组委会使用的营业账簿和签订的各类合同等应税凭证，免征组委会应缴纳的印花税；对财产所有人将财产捐赠给组委会所书立的产权转移书据，免征印花税。

为支持筹办成都 2025 年第 12 届世界运动会，自 2025 年 1 月 1 日起，对执委会使用的营业账簿和签订的各类合同等应税凭证，免征执委会应缴纳的印花税；对财产所有人将财产捐赠给执委会所书立的产权转移书据，免征印花税。

22. 为进一步支持自由贸易试验区发展离岸贸易，自 2025 年 4 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对注册

登记在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区、中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区、中国（浙江）自由贸易试验区、中国（福建）自由贸易试验区厦门片区、中国（山东）自由贸易试验区青岛片区、中国（广东）自由贸易试验区以及海南自由贸易港的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。

23.关于企业改制重组及事业单位改制的税收优惠。自2024年10月1日至2027年12月31日，有关印花税优惠政策如下：

（1）企业改制重组以及事业单位改制过程中成立的新企业，其新启用营业账簿记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额，原已缴纳印花税的部分不再缴纳印花税，未缴纳印花税的部分和以后新增加的部分应当按规定缴纳印花税。

（2）企业债权转股权新增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，应当按规定缴纳印花税。对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权，债务人因债务转为资本而增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，免征印花税。

（3）企业改制重组以及事业单位改制过程中，经评估增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，应当按规定缴纳印花税。企业其他会计科目记载的资金转为实收资本（股本）或者资本公积的，应当按规定缴纳印花税。

（4）企业改制重组以及事业单位改制前书立但尚未履行完毕的各类应税合同，由改制重组后的主体承继原合同权利和义务且未变更原合同计税依据的，改制重组前已缴纳印花税的，不再缴纳印花税。

（5）对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据，免征印花税。

（6）对县级以上人民政府或者其所属具有国有资产管理职责的部门按规定对土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权进行行政性调整书立的产权转移书据，免征印花税。

（7）对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据，免征印花税。同一投资主体内部，包括母公司与其全资子公司之间，同一公司所属全资子公司之间，同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司、个体工商户之间。

24.关于划转部分国有资本充实社保基金的税收优惠。

关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作，在国有股权划转和接收过程中，划转非上市公司股份的，对划出方与划入方签订的产权转移书据免征印花税；划转上市公司股份和全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份的，免征证券交易印花税；对划入方因承接划转股权而增加的实收资本和资本公积，免征印花税。

自2024年4月1日起，承接主体转让划转的非上市公司国有股权，免征承接主体应缴纳的印花税。对承接主体转让划转的上市公司国有股权，以及运用现金收益买卖证券应缴纳的证券交易印花税，实行先

征后返。

【知识点】计税依据

印花税实行从价计征，以凭证所载金额为计税依据。

一、计税依据的基本规定

（一）书面合同

应税合同的计税依据，为合同所列的金额，**不包括列明的增值税税款**。计税依据的具体规定如下：

1.借款合同：借款金额作为计税依据，**不包括利息**。

（1）凡是一项信贷业务既签订借款合同，又一次或分次填开借据的，只以**借款合同所载金额**为计税依据计税贴花；凡是只填开借据并作为合同使用的，应以**借据所载金额**为计税依据计税贴花。

（2）借贷双方签订的流动资金周转性借款合同，一般按年（期）签订，规定最高限额，借款人在规定的期限和最高限额内随借随还，对这类合同以其规定的**最高限额为**计税依据，在签订时贴花一次，在限额内随借随还**不签订新合同**的，**不再另贴印花**。

（3）对借款方以财产作抵押，从贷款方取得一定数量抵押贷款的合同，应按借款合同贴花；在借款方因无力偿还借款而将抵押财产转移给贷款方时，应再就双方书立的产权书据，按**产权转移书据**的有关规定计税贴花。

（4）对银行及其他金融组织的融资租赁业务签订的融资租赁合同，应按合同所载租金总额，暂按**借款合同**计税。

（5）在贷款业务中，如果贷方系由若干银行组成的银团，银团各方均承担一定的贷款数额。借款合同由借款方与银团各方共同书立，各执一份合同正本。对这类合同借款方与贷款银团各方应分别在所执的合同正本上，按**各自的借款金额**计税贴花。

（6）在基本建设贷款中，如果按年度用款计划分年签订借款合同，在最后一年按总概算签订借款总合同，且总合同的借款金额包括各个分合同的借款金额的，对这类基建借款合同，应按分合同分别贴花，最后签订的总合同，只就借款总额**扣除分合同借款金额**后的余额计税贴花。

2.融资租赁合同：收取或支付的**租金**作为计税依据。

3.买卖合同：合同记载的**价款**作为计税依据，不得做任何扣除。

以物易物的易货合同：**购、销合计金额**作为计税依据。

4.承揽合同：**加工或承揽收入**作为计税依据。具体规定为：

（1）由承揽人提供原材料的加工、定做合同：

①对于由承揽人提供原材料的加工、定做合同，凡在合同中分别记载**加工费金额**和**原材料金额**的，应

分别按承揽合同、买卖合同计税，两项税额相加数，即为合同应贴印花；

②若合同中未分别记载，则应就全部金额依照“承揽合同”计税贴花。

（2）由定做人提供主要材料或原料，承揽人只提供辅助材料的加工合同：

无论加工费和辅助材料金额是否分别记载，均以辅助材料与加工费的合计数，依照“承揽合同”计税贴花，对定做人提供的主要材料或原料金额不计税贴花。

5. 建设工程合同：合同约定的价款作为计税依据。

6. 运输合同：取得的运费收入作为计税依据，不包括所运货物的金额、装卸费和保险费等。

境内的货物多式联运，采用在起运地统一结算全程运费的，以全程运费作为运输合同的计税依据，由起运地运费结算双方缴纳印花税；采用分程结算运费的，以分程的运费作为计税依据，分别由办理运费结算的各方缴纳印花税。

对国际货运，凡由我国运输企业运输的，运输企业所持的运费结算凭证，以本程运费为计税依据；托运方所持的运费结算凭证，按全程运费为计税依据。由外国运输企业运输进出口货物的，外国运输企业所持运费结算凭证免纳印花税；托运方所持运费结算凭证，以运费金额为计税依据。

国际货运运费结算凭证在国外办理的，应在凭证转回我国境内时缴纳印花税。

<table>
<tr><th colspan="2">具体情形</th><th colspan="2">计税依据</th></tr>
<tr><td rowspan="2">境内货物联运</td><td>起运地统一结算全程运费的</td><td colspan="2">全程运费</td></tr>
<tr><td>分程结算运费的</td><td colspan="2">分程的运费</td></tr>
<tr><td rowspan="4">国际货运</td><td rowspan="2">由我国企业运输的</td><td>运输企业</td><td>本程运费</td></tr>
<tr><td>托运方</td><td>全程运费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">由外国运输企业运输的</td><td>外国运输企业</td><td>免税</td></tr>
<tr><td>托运方</td><td>全程运费</td></tr>
</table>

7. 技术合同：合同所载的价款、报酬、使用费作为计税依据。

8. 租赁合同：租金收入作为计税依据。

9. 保管合同：收取（支付）的保管费作为计税依据。

10. 仓储合同：收取的仓储费作为计税依据。

11. 财产保险合同：支付（收取）的保险费作为计税依据。

（二）产权转移书据

计税依据：产权转移书据所列的金额，不包括列明的增值税税款。

未列明金额的，印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。仍不能确定的，按照书立产权转移书据

时的**市场价格**确定；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照国家有关规定确定。

纳税人转让股权的印花税计税依据，按照产权转移书据所列的金额（不包括列明的认缴后尚未实际出资权益部分）确定。

（三）应税营业账簿

计税依据：账簿记载的“**实收资本**”与“**资本公积**”两项合计金额。

已缴纳印花税的营业账簿，以后年度记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额比已缴纳印花税的实收资本（股本）、资本公积合计金额增加的，按照**增加部分**计算应纳税额。

（四）证券交易

计税依据：**成交金额**。

二、计税依据的具体规定

1. 同一应税合同、应税产权转移书据中涉及两方以上纳税人，且未列明纳税人各自涉及金额的，以纳税人平均分摊的应税凭证所列金额（**不包括列明的增值税税款**）确定计税依据。

2. 应税合同、应税产权转移书据所列的金额与实际结算金额不一致，不变更应税凭证所列金额的，以所列金额为计税依据；变更应税凭证所列金额的，以变更后的所列金额为计税依据。已缴纳印花税的应税凭证，变更后所列金额增加的，纳税人应当就增加部分的金额**补缴印花税**；变更后所列金额减少的，纳税人可以就减少部分的金额向税务机关**申请退还**或者**抵缴**印花税。

3. 纳税人因应税凭证列明的增值税税款计算错误导致应税凭证的计税依据减少或者增加的，纳税人应当按规定调整应税凭证列明的增值税税款，重新确定应税凭证计税依据。已缴纳印花税的应税凭证，调整后计税依据增加的，纳税人应当就增加部分的金额**补缴印花税**；调整后计税依据减少的，纳税人可以就减少部分的金额向税务机关**申请退还**或者**抵缴**印花税。

4. 应税凭证金额为人民币以外的货币的，应当按照凭证书立**当日**的**人民币汇率中间价**折合人民币确定计税依据。

5. 应税合同、产权转移书据未列明金额的，印花税的计税依据按照**实际结算的金额**确定。

计税依据依照上述规定仍不能确定的，按照书立合同、产权转移书据时的**市场价格**确定；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照国家有关规定确定。

6. **未履行**的应税合同、产权转移书据，已缴纳的印花税**不予退还及抵缴税款**。

7. 纳税人**多贴**的印花税票，**不予退还及抵缴税款**。

8. 同一应税凭证载有**两个以上税目事项并分别列明金额**的，按照**各自适用的税目税率分别计算**应纳税额；**未分别列明**金额的，**从高**适用税率。

第五章 房产税

【知识点】税率

采用比率税率形式。

计征方法	税率	适用情况
从价计征	1.2%	自有房产用于生产经营
从租计征	12%	出租非居住的房产取得租金收入
	4%（优惠税率）	个人出租住房（不分出租后用途）
		对企事业单位、社会团体以及其他组织向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房的

【知识点】减免税基本优惠

1. 国家机关、人民团体、军队自用的房产，免征房产税。

2. 国家财政部门拨付事业经费单位自用的房产，免征房产税。

3. 宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产，免征房产税。

4. 个人拥有的非营业用的房产，免征房产税。

【知识点】减免税特殊规定

民生类房屋	1. 对国家拨付事业经费和企业办的各类学校、医院、托儿所、幼儿园自用的房产，免征房产税。
	2. 老年服务机构自用的房产暂免征收房产税。
	3. 对为高校学生提供住宿服务，按照国家规定的收费标准收取住宿费的高校学生公寓免征房产税。
	4. 至 2027 年 12 月 31 日，对农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租）专门用于经营农产品的房产，暂免征收房产税。对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税。
	5. 至 2027 年供暖期结束，对向居民供热收取采暖费的“三北”地区供热企业，为居民供热所使用的厂房免征房产税；对供热企业其他厂房，应当按照规定征收房产税。
	6. 自 2019 年 6 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，为社区提供养老、托育、家政等服务的机构自有或其通过承租、无偿使用等方式取得并用于提供社区养老、托育、家政服务的房产，免征房产税。

	7. 2027 年 12 月 31 日对**农村饮水工程**运营管理单位自用的**生产、办公用**房产，免征房产税。
临时用、停用房屋	1. 经有关部门鉴定，对毁损不堪居住的房屋和危险房屋，在**停止使用后**，可免征房产税。
	2. 纳税人因房屋**大修**导致连续停用**半年以上**的，在房屋**大修期间**免征房产税。
	3. 凡是在基建工地为基建工地服务的各种**工棚、材料棚、休息棚**和办公室、食堂、茶炉房、汽车房等**临时性房屋**，不论是施工企业自行建造还是由基建单位出资建造，交施工企业使用的，在施工期间，一律免征房产税。
国家政策性房屋	1. 对按政府规定价格出租的**公有住房和廉租住房**，包括企业和自收自支事业单位向职工出租的单位自有住房；房管部门向居民出租的公有住房；落实私房政策中带户发还产权并以政府规定租金标准向居民出租的私有住房等，暂免征收房产税。
	2. 为继续支持**公共租赁住房**（公租房）**建设**和**运营**，对公租房免征房产税。
给予特定企业、单位的优惠	1. 对房地产开发企业**建造**的商品房，在**出售前不征收**房产税。
	2. **铁道部**（现为中国铁路总公司）所属铁路运输企业自用的房产，继续免征房产税。地方铁路运输企业**自用**的房产，应缴纳的房产税比照铁道部（现为中国铁路总公司）所属铁路运输企业的政策执行。
	3. 至 2027 年 12 月 31 日，对**商品储备管理公司**及其直属库自用的**承担**商品储备业务的房产免征房产税。
	4. 至 2027 年 12 月 31 日，对纳税人及其全资子公司从事大型民用客机发动机、**中大功率民用涡轴涡桨发动机**研制项目自用的科研、生产、办公房产，免征房产税。
	5. 自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对纳税人及其**全资子公司**从事空载重量**大于 45 吨**的民用客机研制项目自用的科研、生产、办公房产免征房产税。
	6. 纳税单位与免税单位**共同使用**的房屋，按**各自使用的部分划分**，分别征收或免征房产税。
	7. 为进一步支持转制文化企业发展，由财政部门拨付事业经费的文化单位于 2022 年 12 月 31 日前转制为企业的，自转制注册之日起至 2027 年 12 月 31 日对其自用房产免征房产税。
	8. 至 2027 年 12 月 31 日，对**增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户**减半征收房产税。
	9. 对被撤销金融机构清算期间自有的或从**债务方接收**的房地产，免征房产税。
	10. 为继续支持银行业**金融机构、金融资产管理公司**处置**不良债权**，有效防范金融风险，各地可根据《中华人民共和国房产税暂行条例》授权和本地实际，对银行业金融机构、金融资产管

	理公司持有的抵债不动产减免房产税。
	11.对**东方资产管理公司**接收港澳国际（集团）有限公司的房地产，免征应缴纳的房产税。
	12.对**青藏铁路公司**及其所属单位在**青藏铁路运营期间**自用的房产，免征房产税；对非自用的房产，照章征收房产税。
	13.至2027年12月31日，对国家级、省级科技**企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间**自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征房产税和城镇土地使用税。

【知识点】纳税义务发生时间

纳税人**自行新建**房屋	自**建成之次月**起缴纳房产税
纳税人委托施工企业建房的	从**办理验收手续之次月**起缴纳房产税；在办理验收手续前**已使用或出租的新建房屋**，应从使用或出租、出借的**当月起**计征房产税
纳税人**购置新建**商品房	自**房屋交付使用之次月**起缴纳房产税
纳税人**购置存量房**	自办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之**次月**起缴纳房产税
纳税人**出租、出借**房产	自交付出租、出借房产之**次月**起缴纳房产税
房地产开发企业**自用、出租、出借**本企业建造的商品房	自房屋使用或交付之**次月**起缴纳房产税

【知识点】计税依据及应纳税额计算

（一）从价计征（适用于自有房产用于生产经营）

应纳税额=房产原值×（1-原值减除比例）×适用税率

1.房屋原值的确定

（1）房产原值是指纳税人按照会计制度规定，在账簿**“固定资产”科目**中记载的房屋**原价**（**不扣减折旧**）。因此，凡按会计制度规定在账簿中记载有房屋原价的，应以房屋原价按规定减除一定比例后的房产余值计征房产税；没有记载房屋原价的，按照上述原则，并参照同类房屋，确定房产原值，按规定计征房产税。

（2）房产原值应包括**与房屋不可分割**的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施。主要有：暖气、卫生、通风、照明、煤气等设备；各种管线，如蒸汽、压缩空气、石油、给水排水等管道及电力、

电讯、电缆导线；电梯、升降机、过道、晒台等。属于房屋附属设备的水管、下水道、暖气管、煤气管等应从最近的探视井或三通管起，计算原值；电灯网、照明线从进线盒联接管起，计算原值。

为了维持和增加房屋的使用功能或使房屋满足设计要求，凡以房屋为载体，不可随意移动的附属设备和配套设施，如给排水、采暖、消防、中央空调、电气及智能化楼宇设备等，无论在会计核算中是否单独记账与核算，都应计入房产原值，计征房产税。

（3）对于更换房屋附属设备和配套设施的，在将其价值计入房产原值时，可扣减原来相应设备和设施的价值；对附属设备和配套设施中易损坏、需要经常更换的零配件，更新后不再计入房产原值，原零配件的原值也不扣除。（加新减旧）

（4）对按照房产原值计税的房产，无论会计上如何核算，房产原值均应包含地价，包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等。容积率低于 0.5 的，按房产建筑面积的 2 倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价。

2. 产权出典的房产，由承典人依照房产余值缴纳房产税。

（二）从租计征（适用于出租房屋）

应纳税额＝不含增值税的租金收入×12%（4%）

1. 所谓房产的租金收入包括货币收入和实物收入。如果是以劳务或者其他形式为报酬抵付房租收入的，应根据当地同类房产的租金水平，确定一个标准租金额从租计征。

2. 对出租房产，租赁双方签订的租赁合同约定有免收租金期限的，免收租金期间由产权所有人按照房产余值计算缴纳房产税。

免租期——产权所有人按照房产余值计算缴纳

无租使用——使用人按照房产余值代为缴纳

3. 计算房产税注意全年既有从价计征，又有从租计征的情形。

（三）投资联营的房产

情形	纳税人	应纳税额
参与投资利润分红，共担风险的	被投资人	房产原值×（1－原值减除比例）×1.2%/12×应税月份
不承担联营风险，只收取固定收入的	投资人	不含增值税的租金收入×12%（4%）

（四）融资租赁房屋

纳税人：承租人

计税依据＝房产余值

纳税义务发生时间：由承租人自融资租赁合同约定开始日的次月起依照房产余值缴纳房产税。合同未约定开始日的，由承租人自合同签订的次月起依照房产余值缴纳房产税。

（五）居民住宅区内业主共有的经营性房产

对居民住宅区内业主共有的经营性房产，由实际经营（包括自营和出租）的代管人或使用人缴纳房产税。

自营的，依照房产原值减除 10%～30%后的余值计征，没有房产原值或不能将业主共有房产与其他房产的原值准确划分开的，由房产所在地税务机关参照同类房产核定房产原值。出租的，依照租金收入计征。

（六）地下建筑物

地下房产用途		计税依据
自用的独立地下建筑	工业用途	房屋原价×应税比例×（1－扣除比例） 应税比例：工业：50%～60%；商业及其他：70%～80%
	商业和其他用途	
自用的与地上相连的地下建筑		房产原值×（1－扣除比例）
出租		不含增值税的租金收入

第六章　车船税

【知识点】征税对象及范围

1.征税范围：在中华人民共和国境内属于《车船税法》所附《车船税税目税额表》规定的车辆、船舶。包括：

（1）依法应当在车船登记管理部门登记的机动车辆和船舶；

（2）依法不需要在车船登记管理部门登记的、在单位内部场所行驶或者作业的机动车辆和船舶。

2.境内单位和个人租入外国籍船舶的，不征收车船税。境内单位和个人将船舶出租到境外的，应依法征收车船税。

【知识点】纳税人

车船税纳税人：在中华人民共和国境内属于《车船税法》所附《车船税税目税额表》规定的车辆、船舶的所有人或者管理人。

【知识点】税目、税额

采用定额幅度税率。

税目		计税单位	备注
摩托车		每辆	
乘用车〔按发动机汽缸容量（排气量）分档〕			核定载客人数9人（含）以下
商用车	客车		核定载客人数9人以上，包括电车
	货车	整备质量每吨	1.包括半挂牵引车、挂车、客货两用车、三轮汽车和低速载货汽车等。 2.挂车按货车税额的50%计算。
其他车辆	专用作业车	整备质量每吨	1.专用作业车包括汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、高空作业车、洒水车、扫路车等。 【注意】救护车不属于专用作业车。 2.不包括拖拉机。
	轮式专用机械车		
船舶	机动船舶	净吨位每吨	不包括：船舶上装备的救生艇筏和长度小于5米的艇筏。拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的50%计算。拖船按照发动机功率每1千瓦折合净吨位0.67吨计算。
	游艇	艇身长度	

		每米	

【知识点】减免税基本优惠

1.**捕捞、养殖渔船**免征车船税。

2.军队、武装警察部队专用的车船免征车船税。

3.**警用车船**免征车船税。

4.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶免征车船税。

5.对依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船免征车船税。

6.对**节约能源、使用新能源的车船**可以减征或者免征车船税。

（1）对节能汽车，**减半**征收车船税。

①减半征收车船税的**节能乘用车**应同时符合以下标准：

A.获得许可在中国境内销售的排量为**1.6升以下（含1.6升）**的燃用汽油、柴油的乘用车（含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车）；

B.综合工况燃料消耗量应符合标准。

②减半征收车船税的**节能商用车**应同时符合以下标准：

A.获得许可在中国境内销售的燃用天然气、汽油、柴油的轻型和重型商用车（含**非插电式混合动力**、**双燃料**和**两用燃料轻型和重型商用车**）；

B.燃用汽油、柴油的轻型和重型商用车综合工况燃料消耗量应符合标准。

（2）对新能源车船，**免征**车船税。

①免征车船税的新能源汽车包括：纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车。**纯电动乘用车和燃料电池乘用车**不属于车船税征税范围，对其不征车船税。

②免征车船税的新能源船舶应符合以下标准：

船舶的主推进动力装置为**纯天然气发动机**。

发动机采用微量柴油引燃方式且引燃油热值占全部燃料总热值的比例**不超过5%**的，视同纯天然气发动机。

7.对**受严重自然灾害**影响纳税困难以及有其他特殊原因确需减税、免税的，可以减征或者免征车船税。

8.省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况，可以对**公共交通车船，农村居民拥有并主要在农村地区使用的摩托车、三轮汽车和低速载货汽车**定期减征或者免征车船税。

【知识点】减免税其他优惠

1. 临时入境的外国车船和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的车船，不征收车船税。

2. 按照规定缴纳船舶吨税的机动船舶，自《车船税法》实施之日起5年内免征车船税。

3. 依法不需要在车船登记管理部门登记的机场、港口内部行驶或作业的车船，自《车船税法》实施之日起5年内免征车船税。

4. 国家综合性消防救援车辆由部队号牌改挂应急救援专用号牌的，一次性免征改挂当年车船税。

【知识点】应纳税额计算

1. 购置的新车船，购置当年的应纳税额自纳税义务发生的当月起按月计算。

应纳税额＝年应纳税额÷12×应纳税月份数

2. 在一个纳税年度内，已完税的车船被盗抢、报废、灭失的，纳税人可以凭有关管理机关出具的证明和完税证明，向纳税所在地的主管税务机关申请退还自被盗抢、报废、灭失月份起至该纳税年度终了期间的税款。（当月）

3. 已办理退税的被盗抢车船，失而复得的，纳税人应当从公安机关出具相关证明的当月起计算缴纳车船税。

4. 已经缴纳车船税的车船，因质量原因，车船被退回生产企业或者经销商的，纳税人可以向纳税所在地的主管税务机关申请退还自退货月份起至该纳税年度终了期间的税款。退货月份以退货发票所载日期的当月为准。

5. 已经缴纳车船税的车船在同一纳税年度内办理转让过户的，不另纳税，也不退税。

第七章　契税

【知识点】征税范围、纳税人

征税范围		备注
土地使用权	出让	不得因减免出让金而减免契税。
	转让	包括出售、交换、赠与等方式；不包括土地承包经营权和土地经营权的转移。
房屋	买卖	以作价投资（入股）、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依法征收契税。
	赠与	
	互换	
纳税人（在中华人民共和国境内转移土地、房屋权属，承受的单位和个人）		下列情形发生土地、房屋权属转移的，承受方应当依法缴纳契税： （1）因共有不动产份额变化的； （2）因共有人增加或者减少的； （3）因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等因素，发生土地、房屋权属转移的。

【知识点】税率

1.契税实行3%～5%的幅度比例税率。

2.具体适用税率，由各省、自治区、直辖市人民政府在幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

3.省、自治区、直辖市可以依照规定对不同主体、不同地区、不同类型的住房的权属转移确定差别税率。

【知识点】减免税基本优惠

1.国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地、房屋用于办公、教学、医疗、科研和军事设施的，免征契税。

2.非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助。

享受契税免税优惠的非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构，限于上述三类单位中依法登记为事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等的非营利法人和非营利组织。

其中：

（1）学校的具体范围为经县级以上人民政府或者其教育行政部门批准成立的大学、中学、小学、幼

儿园，实施学历教育的职业教育学校、特殊教育学校、专门学校，以及经省级人民政府或者其人力资源社会保障行政部门批准成立的技工院校；

（2）医疗机构的具体范围为经县级以上人民政府卫生健康行政部门批准或者备案设立的医疗机构；

（3）社会福利机构的具体范围为依法登记的养老服务机构、残疾人服务机构、儿童福利机构、救助管理机构、未成年人救助保护机构。

3.承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产；

4.婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属；

5.法定继承人通过继承承受土地、房屋权属；

6.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构承受土地、房屋权属；

7.因土地、房屋被县级以上人民政府征收、征用，重新承受土地、房屋权属；

8.因不可抗力灭失住房，重新承受住房权属。

上述第 7 条、第 8 条规定的免征或者减征契税的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

【知识点】减免税其他优惠

1.售后回租等有关契税政策。

（1）对金融租赁公司开展售后回租业务，承受承租人房屋、土地权属的，照章征税。对售后回租合同期满，承租人回购原房屋、土地权属的，免征契税。

（2）单位、个人以房屋、土地以外的资产增资，相应扩大其在被投资公司的股权持有比例，无论被投资公司是否变更工商登记，其房屋、土地权属不发生转移，不征收契税。

（3）个体工商户的经营者将其个人名下的房屋、土地权属转移至个体工商户名下，或个体工商户将其名下的房屋、土地权属转回原经营者个人名下，免征契税。

（4）合伙企业的合伙人将其名下的房屋、土地权属转移至合伙企业名下，或合伙企业将其名下的房屋、土地权属转回原合伙人名下，免征契税。

2.自 2023 年 8 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对银行业金融机构、金融资产管理公司接收抵债资产免征契税。

3.对公租房经营管理单位购买住房作为公租房，免征契税。

4.棚户区改造有关契税政策。

（1）对经营管理单位回购已分配的改造安置住房继续作为改造安置房源的，免征契税。

（2）个人首次购买 90 平方米以下改造安置住房，按 1%的税率计征契税；购买超过 90 平方米，但符

合普通住房标准的改造安置住房，按法定税率减半计征契税。

（3）个人因房屋被征收而取得货币补偿并用于购买改造安置住房，或因房屋被征收而进行房屋产权调换并取得改造安置住房，按有关规定减免契税。

5.至 2027 年 12 月 31 日，为社区提供**养老、托育、家政**等服务的机构，承受房屋、土地用于提供社区养老、托育、家政服务的，免征契税。

6.至 2027 年 12 月 31 日，对**农村饮水工程运营管理单位**为建设饮水工程而承受土地使用权，免征契税。

7.个人购买住房的契税相关规定

住房类型		优惠税率
家庭**唯一**住房（2024 年 12 月 1 日起）	≤140 平米	1%
	＞140 平米	1.5%
家庭**第二套**住房（2024 年 12 月 1 日起）	≤140 平米	1%
	＞140 平米	2%

8.对**被撤销的金融机构**在清算过程中催收债权时，接收债务方土地使用权、房屋所有权所发生的权属转移免征契税。

9.**城镇职工**按规定**第一次购买公有住房**的，免征契税。

10.对个人购买**经济适用住房**，在法定税率基础上**减半**征收契税。

11.对个人购买**保障性住房**，**减按 1%**的税率征收契税。

12.对保障性住房经营管理单位回购保障性住房继续作为**保障性住房**房源的，免征契税。

13.对**易地扶贫搬迁贫困人口**按规定取得的安置住房，免征契税。

14.夫妻因**离婚分割**共同财产发生土地、房屋权属变更的，免征契税。

15.企业、事业单位改制重组契税优惠

自 2021 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，企业、事业单位在改制重组过程中涉及的契税政策如下：

（1）企业改制

企业按照有关规定整体改制，包括非公司制企业改制为有限责任公司或股份有限公司，有限责任公司变更为股份有限公司，股份有限公司变更为有限责任公司，**原企业投资主体存续**并在改制（变更）后的公司中所持股权（股份）比例超过 **75%**，且改制（变更）后公司承继原企业权利、义务的，对改制（变更）后公司承受原企业土地、房屋权属，**免征**契税。

（2）事业单位改制

事业单位按照国家有关规定改制为企业，**原投资主体存续**并在改制后企业中出资（股权、股份）比例

超过50%的，对改制后企业承受原事业单位土地、房屋权属，免征契税。

（3）公司合并

两个或两个以上的公司，依照法律规定、合同约定，合并为一个公司，且原投资主体存续的，对合并后公司承受原合并各方土地、房屋权属，免征契税。

（4）公司分立

公司依照法律规定、合同约定分立为两个或两个以上与原公司投资主体相同的公司，对分立后公司承受原公司土地、房屋权属，免征契税。

（5）企业破产

①债权人（包括破产企业职工）承受破产企业抵偿债务的土地、房屋权属，免征契税；

②非债权人：承受破产企业土地、房屋权属，与原企业全部职工签订服务年限不少于3年的劳动用工合同的，免征；与原企业超过30%的职工签订服务年限不少于3年的劳动用工合同的，减半征收。

（6）资产划转

①对承受县级以上人民政府或国有资产管理部门按规定进行行政性调整、划转国有土地、房屋权属的单位，免征契税。

②同一投资主体内部所属企业之间土地、房屋权属的划转，包括母公司与其全资子公司之间，同一公司所属全资子公司之间，同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司之间土地、房屋权属的划转，免征契税。

③母公司以土地、房屋权属向其全资子公司增资，视同划转，免征契税。

（7）债权转股权

经国务院批准实施债权转股权的企业，对债权转股权后新设立的公司承受原企业的土地、房屋权属，免征契税。

（8）划拨用地出让或作价出资

以出让方式或国家作价出资（入股）方式承受原改制重组企业、事业单位划拨用地的，不属上述规定的免税范围，对承受方应按规定征收契税。

（9）公司股权（股份）转让

在股权（股份）转让中，单位、个人承受公司股权（股份），公司土地、房屋权属不发生转移，不征收契税。

【知识点】计税依据

1.契税的计税依据不包括增值税。

2.土地使用权及所附建筑物、构筑物等转让的，计税依据为承受方应交付的**总价款**；

【注意】承受已装修房屋的，计税依据**包括装修费用**。

3.土地使用权出让，计税依据包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、征收补偿费、城市基础设施配套费、实物配建房屋等应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款。

4.土地使用权赠与、房屋赠与以及其他没有价格的**转移土地、房屋权属**行为，为税务机关参照土地使用权出售、房屋买卖的**市场价格**依法核定的价格。

5.土地使用权互换、房屋互换，以所互换的土地使用权、房屋价格的**差额**为计税依据。

6.以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让：

（1）以划拨方式取得的土地使用权，经批准改为出让方式重新取得该土地使用权的，应由该土地使用权人以**补缴的土地出让价款**为计税依据缴纳契税。

（2）先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产，划拨土地性质改为出让的，**承受方**应分别以补缴的土地出让价款和房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据缴纳契税。

（3）先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产，划拨土地性质未发生改变的，承受方应以房地产权属转移合同确定的成交价格为计税依据缴纳契税。

7.房屋附属设施

（1）房屋附属设施（包括**停车位、机动车库、非机动车库、顶层阁楼、储藏室及其他房屋附属设施**）与房屋为**同一不动产单元**的，计税依据为承受方应交付的总价款，并适用与房屋相同的税率；

（2）房屋附属设施与房屋为**不同不动产单元**的，计税依据为转移合同确定的**成交价格**，并按当地确定的适用税率计税。

第八章 城镇土地使用税

知识点：征税范围

城镇土地使用税的征税范围，为城市（包括市区和郊区）、县城、建制镇和工矿区。

知识点：减免税基本优惠

1.国家机关、人民团体、军队自用的土地。

【注意】自用的土地，指办公用地和公务用地。

2.由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地。

【注意】（1）由国家财政部门拨付事业经费的单位，是指由国家财政部门拨付经费、实行全额预算管理或差额预算管理的事业单位。不包括实行自收自支、自负盈亏的事业单位。

（2）企业办的各类学校、医院、托儿所、幼儿园，其自用的土地免征城镇土地使用税。

3.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地。

【注意】（1）宗教寺庙自用的土地，指举行宗教仪式等的房屋和宗教人员使用的生活用地。

（2）公园、名胜古迹自用的土地，指公共参观游览的房屋及其管理单位的办公用地。公园、名胜古迹中附设的营业单位，如影剧院、饮食部、茶社、照相馆等用地，应征收城镇土地使用税。

4.市政街道、广场、绿化地带等公共用地。

【注意】不包括：非社会性的公共用地，如企业内的广场、道路、绿化等占用的土地。

5.直接用于农、林、牧、渔业的生产用地。

【注意】不包括：农副产品加工厂占地和从事农、林、牧、渔业生产单位的生活、办公用地。

6.自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴城镇土地使用税5年～10年。

7.由财政部另行规定免税的能源、交通、水利用地和其他用地。

知识点：减免税其他优惠

民生类用地	1.对政府部门和企事业单位、社会团体以及个人等社会力量投资兴办的福利性、非营利性的老年服务机构自用土地，暂免征收城镇土地使用税。
	2.自2019年1月1日至2027年12月31日，对农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租）专门用于经营农产品的土地，暂免征收城镇土地使用税；同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的土地，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免城镇土地使用税。

	3.自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年供暖期结束，对向居民供热收取采暖费的“三北”地区供热企业，为居民供热所使用的土地免征城镇土地使用税；对供热企业其他土地，应当按照规定征收城镇土地使用税。 【注意】对专业供热企业，按其向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例，计算免征城镇土地使用税。
	4.自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日对农村饮水工程运营管理单位自用的生产、办公用土地，免征城镇土地使用税。 【注意】对于既向城镇居民供水，又向农村居民供水的饮水工程运营管理单位，依据向农村居民供水量占总供水量的比例免征城镇土地使用税。
	5.自 2019 年 6 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，为社区提供养老、托育、家政等服务的机构自有或其通过承租、无偿使用等方式取得并用于提供社区养老、托育、家政服务的土地，免征城镇土地使用税。
交通运输用地	1.交通部门港口用地 对港口的码头（泊位，包括岸边码头、伸入水中的浮码头、堤岸、堤坝、栈桥等）用地——免税； 港口的其他用地——征税
	2.民航机场用地 机场飞行区（包括跑道、滑行道、停机坪、安全带、夜航灯光区）用地、场内外通讯导航设施用地和飞行区四周排水防洪设施用地，场外道路用地——免税； 【注意】场内道路用地、机场工作区（包括办公、生产和维修用地及候机楼、停车场）用地、生活区用地、绿化用地——征税
	3.铁道部（现为中国铁路总公司）所属铁路运输企业自用的土地免征城镇土地使用税。
核、电、水设施用地	1.电力行业用地 对火电厂厂区围墙外的灰场、输灰管、输油（气）管道、铁路专用线用地——免税； 厂区围墙外的其他用地、厂区围墙内的用地——征税
	2.水电站用地 水电站的发电厂房用地（包括坝内、坝外式厂房），生产、办公、生活用地——征税；

	对其他用地——免税
	3.对供电部门的输电线路用地、变电站用地，免征城镇土地使用税。
	4.水利设施用地 **水利设施**及其管护用地（如水库库区、大坝、堤防、灌渠、泵站等用地）——免税； 其他用地，如生产、办公、生活用地——征税
	5.核工业总公司所属企业用地 **生产核系列产品**的厂矿，生活区、办公区用地——征税； 其他用地——免税
	6.核电站用地 核电站的**核岛、常规岛、辅助厂房**和**通讯设施**用地（不包括地下线路用地），生活、办公用地——征税（**基建期内减半**）； 其他用地——免税
住房用地	1.对**改造安置住房**建设用地免征城镇土地使用税；
	2.自2019年1月1日至2027年12月31日，对**公租房**建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税。
	3.对**保障性住房**项目建设用地免征城镇土地使用税。
给予特定企业、单位的优惠照顾	1.防火、防爆、防毒等安全防范用地 对于各类危险品仓库、厂房所需的**防火、防爆、防毒**等安全防范用地——免税； 对仓库库区、厂房**本身用地**——征税
	2.对企业的铁路专用线、公路等用地： 在厂区以外、与社会公用地段**未加隔**离的——免税； 在企业厂区（包括生产、办公及生活区）以内的——征税
	3.企业绿化用地 企业厂区**以外**的——免税； 厂区（包括生产、办公及生活区）以内的——征税
	4.盐场、盐矿用地

	盐场的盐滩、盐矿的**矿井用地**——免税； 对盐场、盐矿的生产厂房、办公、生活区用地——征税
	5.矿山企业用地 矿山的采矿场、排土场、尾矿库、炸药库的安全区，以及运矿运岩公路、尾矿输送管道及回水系统用地——免税； 对矿山企业采掘地下矿造成的塌陷地，在**未利用之前**，暂免征收城镇土地使用税。 矿山企业的其他生产用地及**办公、生活区用地**——征税
	6.为继续支持银行业金融机构、金融资产管理公司处置不良债权,有效防范金融风险，各地可根据《中华人民共和国房产税暂行条例》授权和本地实际，对**银行业金融机构、金融资产管理公司**持有的**抵债不动产**减免城镇土地使用税。
	7.商品储备管理公司及其直属库用地 自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对**商品储备管理公司**及其直属库自用的承担商品储备业务的土地，免征城镇土地使用税。
	8.民用航空发动机研制项目用地 （1）自 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对纳税人及其**全资子公司**从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目自用的科研、生产、办公用土地，**免征**城镇土地使用税； （2）自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对纳税人及其全资子公司从事大型客机研制项目而自用的**科研、生产、办公**用土地，免征城镇土地使用税。
	9.“六税两费”优惠 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增**值税小规模纳税人、小型微利企业**和**个体工商户减半**征收城镇土地使用税。
	10.物流企业大宗商品仓储设施用地 自 2020 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的**大宗商品仓储设施用地**，减按所属土地等级适用税额标准的 **50%计征**城镇土地使用税。 **【注意】**仓储设施用地，包括仓库库区内的各类仓房（含配送中心）、油罐（池）、货场、晒场（堆场）、罩棚等储存设施和铁路专用线、码头、道路 、装卸搬运区域等物流作业配

	套设施的用地。
	11.科技企业孵化器、大学科技园、众创空间用地 自2019年1月1日至2027年12月31日，对**国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间**自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地，免征城镇土地使用税。
	12.免税单位与纳税单位之间无偿使用的土地 对免税单位无偿使用**纳税单位**的土地（如公安、海关等单位使用铁路、民航等单位的土地）——免税； 对纳税单位无偿使用**免税单位**的土地——纳税单位交税
	13.由各省、自治区、直辖市税务局确定征免税的情形 个人所有的居住房屋及院落用地，房产管理部门在房租调整改革前经租的居民住房用地，免税单位职工家属的宿舍用地，集体和个人举办的各类学校、医院、托儿所、幼儿园用地等的征免税，由各省、自治区、直辖市税务局确定。
	14.自2019年1月1日至2027年12月31日，对**城市公交站场、道路客运站场、城市轨道交通系统运营用地**，免征城镇土地使用税。 【注意】指经**县以上（含）人民政府**交通运输主管部门批准建设的，为公众及旅客、运输经营者提供站务服务，含车站、停车场、站场办公和生产辅助用地、轨道导向系统用地。城市轨道交通系统运营用地，**不包括**购物中心、商铺等商业设施用地、旅游景区等单位内部为特定人群服务的轨道系统。

知识点：计税依据

计税依据＝实际占用的土地面积

纳税人实际占用的土地面积按下列办法确定：

（1）纳税人**实际占用**的土地面积，是指由省、自治区、直辖市人民政府确定的单位组织测定的土地面积。

（2）尚未组织测量的，纳税人持有政府部门核发的土地使用证书确认的土地面积为准。

（3）尚未**核发土地使用证书**的，应由纳税人**据实申报**土地面积。

对在城镇土地使用税征税范围内单独建造的地下建筑用地，已取得地下土地使用权证的，按**土地使用权证确认的土地面积**为准；未取得地下土地使用权证或地下土地使用权证上未标明土地面积的，按

地下建筑垂直投影面积计算应征税款。对上述地下建筑用地暂按应征税款的50%征收城镇土地使用税。

知识点：应纳税额的计算

全年应纳税额＝实际占用的土地面积（平方米）×适用税额

【注意】土地使用权由几方共有的，由共有各方按照各自实际使用的土地面积占总面积的比例，分别计算缴纳城镇土地使用税。

知识点：纳税义务发生时间

规律：盯“次月”

购置新建商品房	自房屋交付使用之次月起缴纳城镇土地使用税
购置存量房	自办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起缴纳城镇土地使用税
出租、出借房产	自交付出租、出借房产之次月起缴纳城镇土地使用税
以出让或转让方式有偿取得土地使用权的	（1）从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税； （2）合同未约定交付土地时间的，从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税
通过招标、拍卖、挂牌方式取得的建设用地（不属于新征用的耕地）	
新征用的耕地	自批准征用之日起满1年时缴纳城镇土地使用税
新征用的非耕地	自批准征用次月起缴纳城镇土地使用税

第九章 耕地占用税

【知识点】纳税义务人

耕地占用税的纳税义务人，是指在中华人民共和国境内占用耕地建设建筑物、构筑物或者从事**非农业建设**的单位和个人。

具体情形		纳税人
经批准占用耕地的	农用地转用审批文件中标明的建设用地人的	**文件中**标明的建设用地人
	转用审批文件中未标明建设用地人的	**用地申请人**
未经批准占用耕地的		实际用地人

【知识点】征税范围

征税对象为中华人民共和国境内**被占用**的**耕地**。

耕地，是指用于种植农作物的土地。

下列占地行为应缴纳耕地占用税：

1.纳税人因建设项目施工或者地质勘查临时占用耕地的

临时占用耕地，是指经**自然资源主管部门**批准，在一般不超过**2年内**临时使用耕地并且没有修建永久性建筑物的行为。

2.占用园地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面、渔业水域滩涂以及其他农用地建设建筑物、构筑物或者从事**非农业建设**的。

（1）园地，包括果园、茶园、橡胶园、其他园地。其他园地包括种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。

（2）林地，**不包括**城镇村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木用地，以及河流、沟渠的护堤林用地。

（3）纳税人因挖损、采矿塌陷、压占、污染等损毁耕地，属于上述所称占用耕地从事非农业建设的情形，同样需要缴纳耕地占用税。

【知识点】减免税基本优惠

1.**军事设施**占用耕地；

2.**学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构**占用耕地；

3.**农村烈士遗属、因公牺牲军人遗属、残疾军人**以及符合农村**最低生活保障条件的农村居民**，在规定用地**标准以内新建自用住宅**占用耕地。

【知识点】减免税其他优惠

1.铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道、水利工程占用耕地，减按每平方米**2元**的税额征收耕地占用税。

2.农村居民在规定用地标准内占用耕地**新建自用住宅**，按照当地适用税额**减半**征收耕地占用税。

其中农村居民经批准**搬迁**，新建自用住宅占用耕地不超过**原宅基地面积**的部分，**免征**耕地占用税。

免征或者减征耕地占用税后，纳税人改变原占地用途，不再属于免征或者减征耕地占用税情形的，应当按照当地适用税额补缴耕地占用税。

纳税人改变原占地用途，不再属于免征或者减征情形的，应自**改变用途之日起 30 日内申报补缴**税款，补缴税款按改变用途的实际占用耕地面积和改变用途时当地适用税额计算。

3. 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对**增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户**减半征收耕地占用税。

六税两费减税优惠中的六税两费是指耕地占用税、城镇土地使用税、房产税、印花税、资源税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。

【知识点】计税依据

计税依据＝**实际占用**的征税范围内的土地面积

【知识点】单位税额

耕地占用税采用地区差别定额税率，幅度内相差 5 倍。

1. 在**人均耕地低于 0.5 亩**的地区，省、自治区、直辖市可以根据当地经济发展情况，适当提高耕地占用税的适用税额，但提高的部分不得超过规定的适用税额的 **50%**。

2. 占用基本农田的，应当按照适用税额**加按 150%**征收。

3. 占用园地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面、渔业水域滩涂以及其他农用地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的，适用税额可以适当低于规定的适用税额，但降低的部分不得超过 **50%**。

【知识点】税额计算

耕地占用税实行**一次性征收**。

应纳税额＝应税土地面积×适用税额

【知识点】纳税义务发生时间

具体情形		纳税义务发生时间
一般规定		纳税人收到**自然资源**主管部门办理占用耕地手续的书面通知的当日
未经批准占用耕地的		自然资源主管部门认定其**实际占地**的当日
因挖损、采矿塌陷、压占、污染等损毁耕地的		自然资源、农业农村等相关部门**认定损毁耕地的当日**
享受减免税，纳税人改变原占地用途的	**经批准的**	纳税人**收到批准文件**的当日
	未经批准的	自然资源主管部门**认定**纳税人改变原占地用途的当日

【知识点】纳税申报

纳税地点	耕地所在地税务机关
纳税期限	自纳税义务发生之日起 **30 日内**申报缴纳
纳税申报材料	①农用地转用审批文件复印件； ②临时占用耕地批准文件复印件； ③未经批准占用应税土地的，应提供实际占地的相关证明材料复印件。

【知识点】退税管理

1. 纳税人在批准**临时占用耕地**期满之日起 **1 年内**依法复垦，恢复种植条件的，全额退还已经缴纳的耕地占用税。

2.纳税人因**挖损、采矿塌陷、压占、污染等损毁耕地**，依法缴纳耕地占用税后，自自然资源、农业农村等相关部门认定损毁耕地之日起**3年内**依法复垦或修复，恢复种植条件的，可以依法申请退税。

第十章 船舶吨税

【知识点】征税范围

自中国**境外港口进入境内港口**的船舶。

【知识点】减免税基本优惠

下列船舶免征船舶吨税：

（1）应纳税额在人民币 **50 元以下**的船舶；

（2）自境外以购买、受赠、继承等方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶；

（3）吨税执照期满后 **24 小时内不上下**客货的船舶；

（4）非机动船舶（**不包括非机动驳船**）；

（5）捕捞、养殖渔船；

（6）避难、防疫隔离、修理、改造、终止运营或者拆解，并不上下客货的船舶；

（7）军队、武装警察部队专用或征用的船舶；

（8）警用船舶；

（9）依照法律规定应当给予免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的船舶；

（10）国务院规定的其他船舶。

【知识点】减免税其他优惠

在吨税执照期限内，应税船舶发生下列情形之一的，海关按照实际发生的天数批注**延长**吨税执照期限：

1. 避难、防疫隔离、改造、修理，并**不上下客货**；

2. 军队、武装警察部队征用。

应税船舶因**不可抗力**在未设立海关地点停泊的，船舶负责人应当立即向附近海关报告，并在不可抗力原因消除后，依照本法规定向海关申报纳税。

【知识点】应纳税额计算

按照船舶**净吨位**和**吨税执照期限**征收，应纳税额按照船舶净吨位乘以适用税率计算。

1. 计算公式

应纳税额＝船舶**净吨位**×定额税率

【注意】计算船舶吨税时注意以下几点：

（1）**拖船**按照发动机功率每千瓦折合净吨位 **0.67 吨**。

（2）**无法提供净吨位证明文件的游艇**，按照发动机功率每千瓦折合净吨位 **0.05 吨**。

（3）拖船和非机动驳船分别按照相同净吨位船舶税率的50%计征税款。

2.应税船舶在进入港口办理入境手续时，应当向海关申报纳税领取吨税执照，或者交验吨税执照（或者申请核验吨税执照电子信息）。

应税船舶负责人在每次申报纳税时，可以按照《吨税税目税率表》选择申领一种期限的吨税执照。

应税船舶负责人申领吨税执照时，应当向海关提供下列文件：

（1）船舶国籍证书或者海事部门签发的船舶国籍证书收存证明；

（2）船舶吨位证明。

3.应税船舶在离开港口办理出境手续时，应当交验吨税执照（或者申请核验吨税执照电子信息）。

【知识点】纳税义务发生及纳税期限

1.纳税义务发生的时间——应税船舶进入港口的当天。

2.征收机关——海关。

3.应税船舶在吨税执照期满后尚未离开港口的，应当申领新的吨税执照，自上一次执照期满的次日起续缴纳吨税。

4.纳税期限——应税船舶的负责人应当自海关填发吨税缴款凭证之日起15日内向指定银行缴清税款。

未按期缴清税款的，自滞纳税款之日起至缴清税款之日止，按日加收滞纳税款0.5‰的滞纳金。

【知识点】纳税担保

应税船舶到达港口前，经海关核准先行申报并办结出入境手续的，应税船舶的负责人应当向海关提供与其依法履行吨税缴纳义务相适应的担保；应税船舶到达港口后，向海关申报纳税。

下列财产、权利可以用于担保：

（1）人民币、可自由兑换货币；

（2）汇票、本票、支票、债券、存单；

（3）银行、非银行金融机构的保函；

（4）海关依法认可的其他财产、权利。

【知识点】其他管理

1.应税船舶在吨税执照期限内，因修理、改造导致净吨位变化的，吨税执照继续有效。应税船舶办理出入境手续时，应当提供船舶经过修理、改造的证明文件。

因船籍改变而导致适用税率变化的，应税船舶在办理出入境手续时，应当提供船籍改变的证明文件。

2.吨税执照在期满前毁损或者遗失的，应当向原发照海关书面申请核发吨税执照副本，不再补税。

3.船舶吨税的退还、补征和追征

情况	规定（3 退 1 补 3 追征）	
退还	（1）海关发现的，24 小时内通知应税船舶办理退还手续，并加算银行同期活期存款利息。 （2）纳税人发现的，自缴纳税款之日起 3 年内以书面形式要求海关退还多缴的税款并加算银行同期活期存款利息；	海关应当自受理退税申请之日起 30 日内查实并通知应税船舶办理退还手续
补征	海关发现的，自缴纳税款之日起 1 年内补征，不加收滞纳金	
追征（应税船舶违反规定造成少征）	自应当缴纳税款之日起 3 年内追征，按日加收万分之五的滞纳金	